EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY

Svazek E
Exekuční právo

Doplněné vydání • 13. října 2026

28 oficiálních otázek. Odborný výklad, konkrétní aplikační situace, přesně označené normy a judikatura.

Práce s prameny

- **Přednost má normativní text:** články slouží k výkladu. Ustanovení vždy označuje číslo předpisu i zkrácený název. Každá citace nese časové znění.
- **Judikatura bez opakovaných rozborů:** každý z 145 případů napříč pěti svazky má jeden podrobný rozbor. Z ostatních otázek vedou odkazy na jeho umístění.
- **Samostatné studium otázky:** relevantní zákonné odstavce se podle potřeby opakují mezi otázkami. U každého rozboru judikatury je vedle čísla a názvu normy vlastní stručná parafráze obsahu dotčených ustanovení; historické znění se odlišuje od aktuálního.
- **Právní věty a citace:** u všech 145 případů jsou uvedeny celé doložené publikované právní věty; vlastní komentář je oddělen. Texty NALUS jsou bezplatné informativní elektronické verze; autentické jsou originály a stejnopisy soudu.
- **Nejvyšší soud:** právní věty nových rozhodnutí jsou ověřeny v oficiálních publikacích NS. Přímé odkazy na rozhodnutí jsou převzaty z těchto publikací; databáze plných textů nebyla z prostředí dostupná. Vlastní vysvětlení se proto drží doložených právních vět.
- **Rozhodný výhled:** 1. 5. 2027 nebo nejnovější dostupné doložené znění. Pro 23 předpisů je použito dodané vyhlášené znění roku 2027. Úplný budoucí právní stav všech odvětví potvrzen není; použité časové znění je uvedeno u každého předpisu.
- **Historické materiály:** 69 nových souborů a dvě přiložená schémata slouží jako teoretické podklady. Zastaralé sazby, lhůty a právní konstrukce nejsou přebírány bez kontroly. Bylo doplněno 86 výkladů pro 84 otázek a sedm srovnávacích tabulek.

Inventáře 199 dříve dodaných a 69 nových dokumentů, přehled vyřazených zastaralých údajů i časových znění jsou v repozitáři. Rozsah je dán výkladem; otázky průběžně navazují.

E01 — Postavení soudního exekutora a dohled nad jeho činností.

Systematika a konkrétní výklad

Soudní exekutor je fyzická osoba pověřená státem výkonem exekutorského úřadu. Při exekuční činnosti vykonává veřejnou moc, zároveň má vlastní profesní a hospodářské postavení. Není soudcem ani soukromým inkasním zástupcem oprávněného. Nezávislost, nestrannost, zákonnost, mlčenlivost a odpovědnost tvoří základ jeho postavení. Dohled ministerstva, soudní kontrola konkrétní exekuce, profesní kontrola a kárné řízení mají odlišné účely a nástroje. Podnět k dohledu nenahrazuje včasný procesní návrh a sám nezastavuje běh lhůt. Náhrada újmy z výkonu veřejné moci se posuzuje v odpovídajícím zákonném režimu.

- **Veřejná moc a profese:** Exekutor vykonává zákonem svěřenou veřejnou moc a současně samostatně organizuje profesní úřad. Jeho podnikatelské prvky neznamenají smluvní volnost při rozhodování o právech povinného.
- **Subjekty:** Exekutor, oprávněný, povinný a dohledové orgány mají jiné role. Oprávněný nemůže pouhým pokynem přikázat nezákonný zásah.
- **Dohled:** Ministerský, soudní a komorní dohled se odlišují od opravného prostředku ve věci. Stížnost nenahrazuje včasný návrh na zastavení.
- **Odpovědnost:** Procesní nezákonnost, kárné provinění a povinnost nahradit újmu mají vlastní podmínky. Jedno zjištění automaticky nevyřeší všechny režimy.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Postavení:** Veřejná moc vyžaduje zákonný titul i tehdy, když úřad financuje náklady z vymoženého plnění.
- **Dohled:** Kontrolní orgán nepřebírá automaticky rozhodování exekučního soudu.
- **Nezávislost:** Je povinností i ochranou; nevylučuje zákonný přezkum.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Dohledový podnět, návrh na vyloučení pro podjatost, návrh na zastavení a nárok na náhradu újmy sledují jiné výsledky. Pro každý prostředek je nutné určit příslušný orgán, včasnost a tvrzené skutečnosti. Podnikatelský způsob financování úřadu neproměňuje vykonávanou veřejnou moc v soukromé právo na libovolné inkaso.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Nové způsoby exekuce v článku jsou návrhy

de lege ferenda; nové donucovací pravomoci nejsou doloženy

- **Zákonná pravomoc:** § 58 a § 59 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, určují zákonné způsoby exekuce a jejich volbu. Technická změna majetku nebo komunikace sama nevytváří nový způsob zásahu do práv povinného.
- **Návrhy odborného článku:** Úvahy o dalších omezeních nebo nástrojích pro nové typy majetku se v materiálu označují jako návrhy. Nelze z nich dovodit oprávnění vydat exekuční příkaz s nezákonem stanoveným donucovacím následkem.
- **Nový majetek a stávající nástroj:** U digitální hodnoty se nejdříve kvalifikuje majetkové právo a subjekt povinný poskytovat součinnost. Teprve potom se zkoumá,

zda je postižitelná existujícím zákonným způsobem. Zajištění privátního klíče a právní postižení pohledávky vůči poskytovateli služby nejsou totožné úkony.

Otakar Koutenský, Nové způsoby provedení exekuce v 21. století, Komorní listy 1/2026. Pramen: KL_1_2026 WEB.pdf, PDF str. 22–31.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález Pl.ÚS 15/18, 2. 11. 2021 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 28 a § 38 odst. 1 — zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 28 vymezuje exekutora zvoleného v návrhu a účinek jeho úkonů jako úkonů exekučního soudu. § 38 odst. 1 stanoví náležitosti návrhu, označení titulu, vymáhané povinnosti a splnění.
- **čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 36 odst. 1 chrání přístup k nezávislému a nestrannému soudu; čl. 38 odst. 1 zakazuje odnětí zákonnému soudci a vyžaduje zákonné určení příslušnosti soudu i soudce.
- **Okolnosti případu:** Skupina senátorů napadla model umožňující oprávněnému zvolit exekutora. Argumentovala nezávislostí, nestranností a požadavkem zákonného soudce při diskusi o teritorialitě.
- **Právní otázka:** Soud rozlišil postavení soudního exekutora a soudu a hodnotil institucionální záruky existujícího modelu. Ústavní přípustnost se neztotožňuje s jeho hospodářskou či politickou optimálností.
- **Závěr soudu:** V roce 2021 soud návrh na zrušení napadené úpravy volby exekutora zamítl. Zdůraznil smíšené veřejnoprávní a hospodářské postavení exekutora a posuzoval zákonné záruky nestrannosti. Exekutor není soudem ve smyslu ústavního práva na zákonného soudce. Nález nezakazuje budoucí zákonné zavedení teritoriality a nepotvrzuje bezvadnost každého konkrétního postupu. Pro zkoušku je rozhodující rozdíl mezi institucionálním modelem a individuální podjatostí či nezákonností; popisované zákonné prostředí je z roku rozhodnutí.
- **Význam a meze použití:** Nález nezakazuje zákonodárci do budoucna zvolit jiný model. Zároveň nenahrazuje posouzení podjatosti nebo konkrétního excesu jednotlivého exekutora.

Celé publikované právní věty — NALUS

Systém umožňující oprávněnému (věřiteli) volbu soudního exekutora, který povede exekuci, není porušením práva na soudní ochranu zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dostatečné záruky pro nezávislost a nestrannost výkonu exekuční činnosti soudního exekutora, tak aby byl vázán právem, a nikoliv pokyny oprávněného. Soudní exekutor není pouze v postavení podnikatele nesoucího riziko spojené s vymáháním pohledávky a usilujícího o úhradu nákladů exekuce a dosažení zisku, nýbrž je i v postavení pověřeného orgánu veřejné moci, jehož rozhodování podléhá kontrolním mechanismům ze strany exekučních soudů a nad jehož činností dohlíží Ministerstvo spravedlnosti. Nakolik neexistuje ústavně zaručené základní právo na zákonného soudního exekutora ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, postrádá požadavek na zavedení místní příslušnosti (principu teritoriality) do vymezení exekutorské působnosti ústavněprávní rozměr a sleduje pouze politický či zájmový účel.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=118039

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-15-18

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Povinný podá stížnost ministerstvu a předpokládá, že tím odložil provedení dražby.
- **Řešení:** Stížnost a procesní obrana jsou různé nástroje. Prověří se včasný návrh na odklad či zastavení a příslušný rozhodující orgán.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 1

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 2

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 3

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 4

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Označení „soudní exekutor“ nebo „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněn použít ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 6

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“).

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 7

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Státní dohled nad exekuční činností, nad činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. c) a § 76a, nad nakládáním se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 a § 75 odst. 2 a nad nakládáním s prostředky na zvláštním účtu vykonává Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo provádí státní dohled z vlastního podnětu nebo na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 8

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ministr spravedlnosti (dále jen „ministr“) a) odvolává a na návrh Komory jmenuje exekutory, b) po projednání s Komorou určuje počet exekutorských úřadů v obvodu každého okresního soudu a zřizuje a ruší exekutorské úřady; zrušit lze pouze exekutorský úřad, který nebyl obsazen nebo byl uvolněn, c) může rozhodnout o výměně sídla exekutorů, kteří byli jmenováni do obvodu různých okresních soudů, a to na návrh Komory a se souhlasem těchto exekutorů; výměnou sídla exekutorů není dotčeno pověření podle § 43a, d) jmenuje jednu třetinu členů zkušební komise a dvě třetiny členů kárné komise z řad soudců, e) vyhlašuje výběrové řízení za podmínek stanovených v § 10 odst. 6 a 7 a podává návrh na členy výběrové komise podle § 115a odst. 1.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 13

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor řídí činnost exekutorského úřadu, který jeho jménem plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti. Exekutor při své činnosti používá průkaz exekutora, razítko a pečetidlo, které obsahují a) jeho jméno, příjmení a titul, b) označení „soudní exekutor“, c) sídlo exekutora, d) státní znak České republiky.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 15

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon exekutorského úřadu zaniká a) smrtí exekutora, b) prohlášením exekutora za mrtvého, c) odvoláním exekutora, d) pozbytím státního občanství České republiky, e) jestliže byla svéprávnost exekutora omezena, f) dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo kárné opatření odvolání z exekutorského úřadu, g) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl exekutorovi uložen trest zákazu činnosti soudního exekutora nebo kterým byl exekutor odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, h) uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla ministerstvu doručena žádost exekutora o ukončení výkonu exekutorského úřadu; žádost o ukončení výkonu exekutorského úřadu zašle exekutor bez zbytečného odkladu na vědomí Komoře.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily a) státní orgány, b) právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona, (dále jen "úřední osoby"),1 c) orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona (dále jen „územní celky v přenesené působnosti“).

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za výkon státní správy podle § 3 odst. 1 písm. b) se považuje i sepisování veřejných listin o právních úkonech 2, zápisy skutečností do veřejného rejstříku provedené notářem podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, úkony notáře jako soudního komisaře3 a úkony soudního exekutora, případně jeho zástupce, zanikl-li exekutorovi výkon exekutorského úřadu a je-li tímto zástupcem exekutorský kandidát, při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu 3a.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 58

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 59

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, b) přikázáním pohledávky, c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, d) postižením závodu, e) správou nemovité věci, f) pozastavením řidičského oprávnění.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 1–8, § 13, § 15, § 58–59. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.): § 3–4. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E02 — Exekutor – exekutorský úřad, zastupování, zaměstnanci.

Systematika a konkrétní výklad

Exekutorský úřad představuje zákonem organizované působiště exekutora, nikoli obchodní společnost, kterou lze volně převést. Jmenování, zánik výkonu úřadu, uvolněný úřad a zastupování podléhají zákonnému postupu. Zástupce zajišťuje kontinuitu činnosti v rozsahu svého oprávnění. Zaměstnanci zahrnují různé profesní kategorie s odlišnou kvalifikací a rozsahem možného pověření; koncipient, kandidát, vykonavatel a administrativní pracovník nejsou zaměnitelní. Exekutor zůstává odpovědný za organizaci a kontrolu svěřených úkonů. Pověření zaměstnance nevytváří širší pravomoc, než připouští zákon, a každý úkon musí být dohledatelný ve spise.

- **Úřad a jeho nositel:** Exekutorský úřad představuje zákonem vymezenou institucionální působnost, nikoli pouze kancelářské prostory. Změna fyzického sídla sama nezakládá nový úřad.
- **Osoby:** Exekutor, zástupce, kandidát, koncipient a vykonavatel mají různý rozsah oprávnění. Zaměstnanec nesmí vykonat každý úkon jen na základě pracovní smlouvy.
- **Zastupování:** Důvod zastoupení a ustanovení zástupce se řídí zákonem. Přenos provedení úkonu není vždy přenosem samotné rozhodovací odpovědnosti.
- **Kontinuita:** Zánik či změna obsazení úřadu vyžaduje zákonné předání agendy, spisů a prostředků. Soukromé ujednání exekutorů samo nevyřeší všechny veřejnoprávní účinky.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Úřad:** Rozlišit osobu exekutora a institucionální kontinuitu spisů.
- **Zástupce:** Určit důvod a rozsah zastupování.
- **Zaměstnanec:** Rozhodovací pravomoc a faktické provedení úkonu mohou náležet různým osobám.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Kontinuita úřadu vyžaduje evidenci předaných spisů, peněz a běžících lhůt. Zastupování nemění identitu původního exekučního titulu. Při delegaci zaměstnanci se musí doložit jeho profesní způsobilost a konkrétní pověření; odborné řízení kanceláře nelze nahradit jen obecnou pracovní náplní.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Administrativní pracovník podepíše rozhodnutí bez zákonného nebo řádně doloženého pověření.
- **Řešení:** Prověří se druh úkonu, profesní zařazení a přípustnost delegace. Interní pokyn nemůže vytvořit rozhodovací pravomoc nad rámec zákona.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 9

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který a) je plně svéprávný, b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice28, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu 29, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, c) je bezúhonný, d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a e) složil exekutorskou zkoušku.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 10

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora vyhlásí výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od uvolnění exekutorského úřadu nebo, jde-li o zřízení nového exekutorského úřadu, do 1 měsíce poté, kdy ministerstvo Komoře zřízení exekutorského úřadu oznámí. Komora může vyhlásit výběrové řízení i tehdy, není-li exekutorský úřad obsazen z jiného důvodu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 11

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor může vykonávat svou činnost pouze, jestliže a) složil slib do rukou ministra, b) uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 12

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Uchazeč vybraný ke jmenování do exekutorského úřadu skládá do rukou ministra před svým jmenováním tento slib: „Slibuji na svoje svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky, ústavní a jiné zákony a právní předpisy a budu je uplatňovat jako soudní exekutor podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při výkonu exekuční činnosti budu postupovat nezávisle a spravedlivě a budu zachovávat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s vykonáváním exekuční nebo další činnosti exekutora.“

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 16

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Po jmenování exekutora do exekutorského úřadu mu Komora ustanoví na jeho návrh zástupce pro případ nemoci, dovolené, pozastavení nebo zániku výkonu exekutorského úřadu a nebo z jiných vážných důvodů, pro které nemůže vykonávat svůj úřad po dobu delší než 1 měsíc. Nenavrhne-li exekutor svého zástupce do 1 měsíce od svého jmenování, ustanoví mu zástupce Komora. Zastupovaný exekutor a zástupce si dohodnou podíl zástupce na odměně zastupovaného exekutora. Nebude-li dohoda doručena Komoře do dvou měsíců od ustanovení zástupce, rozhodne Komora podle zásad spravedlivého uspořádání.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 17

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zástupce zastupuje exekutora při výkonu exekuční činnosti. Pokud zastupování trvá, nemůže zastupovaný exekutor vykonávat exekuční činnost. Byl-li exekutorovi pozastaven výkon exekutorského úřadu, nebo pokud mu výkon exekutorského úřadu zanikl, zastupuje ho zástupce při výkonu exekuční i další činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 18

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora ustanoví exekutorovi nového zástupce, a) jestliže ustanoveným zástupcem je exekutor a výkon jeho exekutorského úřadu zanikl nebo byl pozastaven, b) jestliže ustanoveným zástupcem je kandidát a Komora ho vyškrtne ze seznamu kandidátů a nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za újmu a ani po upozornění Komory ho v určené lhůtě neobnoví a nebo jestliže mu bylo uloženo kárné opatření odvolání ze zastupování, c) jestliže ustanovený zástupce požádá o uvolnění z funkce zástupce, d) jestliže o to požádá zastupovaný exekutor.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 19

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Koncipient je zaměstnanec exekutora zapsaný do seznamu koncipientů.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 20

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora zapíše do seznamu koncipientů na návrh exekutora občana České republiky, který a) splňuje podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) až c), b) je v pracovním poměru u exekutora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 21

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor může koncipienta písemně pověřit prováděním úkonů, které jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 22

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora vyškrtne ze seznamu koncipientů toho, a) kdo zemřel a nebo kdo byl prohlášen za mrtvého, b) kdo pozbyl státní občanství České republiky, c) kdo byl omezen ve svéprávnosti, d) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností, e) kdo písemně požádal Komoru o vyškrtnutí z tohoto seznamu, f) komu skončil pracovní poměr u exekutora, g) kdo byl zapsán do seznamu kandidátů.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 23

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kandidát je zaměstnanec exekutora zapsaný do seznamu kandidátů.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 24

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora na základě písemné žádosti koncipienta zapíše do seznamu kandidátů toho, kdo a) je ke dni zápisu zapsán v seznamu koncipientů a u koho nenastal důvod k jeho vyškrtnutí podle § 22 odst. 1 písm. a) až f), b) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, c) složil exekutorskou zkoušku.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 25

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Exekutor může kandidáta písemně pověřit prováděním úkonů v exekuční nebo další činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 27

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor může zaměstnávat v pracovním poměru vykonavatele exekutora a další zaměstnance.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 9–12, § 16–29. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E03 — Exekuční činnost. Předpoklady vedení exekuce. Exekuční tituly. Exekuční návrh. Příslušnost exekutora a soudu. Účastníci řízení. Přechod práv a povinností.

Systematika a konkrétní výklad

Exekuční řízení předpokládá exekuční titul, legitimaci účastníků a splnění procesních podmínek. Formální vykonatelnost zahrnuje příslušné doručení a uplynutí lhůty k plnění; materiální vykonatelnost vyžaduje dostatečně určité vymezení osob a povinnosti. Exekuční návrh musí označit titul, účastníky a vymáhané plnění v zákonném rozsahu. Přechod nebo převod práva či povinnosti se prokazuje kvalifikovanými listinami podle příslušného režimu. Účast manžela povinného souvisí s postižením majetku v zákonem vymezeném rozsahu; neznamená automaticky, že je osobním dlužníkem z titulu. Příslušnost exekutora a exekučního soudu se odlišují.

- **Postup:** Návrh, zahájení a pověření jsou samostatné kroky. Exekutor a exekuční soud mají rozdělené kompetence.
- **Meze:** Exekuce zpravidla nepřepisuje původní nalézací rozhodnutí. Důvody zastavení a ústavní výjimky se posuzují konkrétně, nikoli jako neomezené nové odvolání.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Právní moc, splatnost a vykonatelnost nejsou synonyma. Výrok musí určit plnění tak, aby nucený výkon nemusel teprve vytvářet novou povinnost. U nástupnictví se prověřuje listina, právní skutečnost a rozsah přešlého nároku. Procesní účast manžela vyžaduje samostatnou majetkovou a procesní analýzu.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Formální a materiální vykonatelnost titulu

- **Formální stránka:** Ověřuje se, zda titul dosáhl zákonem potřebného procesního stavu, například zda je splněna příslušná lhůta k plnění. Potvrzení vykonatelnosti je důležitý podklad, ale nenahrazuje všechny další předpoklady výkonu.
- **Materiální stránka:** Musí být určitelné osoby, obsah a rozsah uložené povinnosti. Exekutor nemůže neurčitý závazek libovolně doplnit podle představy věřitele. Zvláštní zákonná pravidla řeší některé chybějící údaje, nikoli každou obsahovou vadu.
- **Identita osob:** Je třeba ověřit, že právo a povinnost náležejí účastníkům nebo byly prokázaným způsobem převedeny či přešly. Hmotné nástupnictví a jeho procesní doložení jsou rozdílné otázky.
- **Oprava schématu:** Exekutorský zápis jako historický titul není zaměněn za současnou obecnou pravomoc vytvářet nové zápisy se svolením k vykonatelnosti. Dnešní výčet se čte z § 40 exekučního řádu; starší listiny vyžadují přechodné posouzení.

Teoretický podklad: Schéma průběhu exekuce.pdf, PDF str. 1. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: exekuční řád (120/2001 Sb.): § 37, § 38, § 40, § 43.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Smrt povinného a dluhy pozůstalosti

aktuální odborný rozbor

- **Zánik osoby a pohledávka:** Úmrtí povinného samo nerozhoduje o zániku každého dluhu. Je nutné odlišit osobně vázanou povinnost od majetkového dluhu přecházejícího v rámci pozůstalosti.
- **Procesní nástupnictví:** § 107 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, řeší pokračování s nástupcem; § 36 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, upravuje přechod práv a povinností pro výkon. Okamžik smrti, určení nástupců a průkaz přechodu nesplývají.
- **Rozsah odpovědnosti dědice:** Výhrada soupisu a úprava dluhů v § 1701 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ovlivňují rozsah odpovědnosti. Není správné bez rozlišení vymáhat celý zůstavitelův dluh na každém dědici ani vždy tvrdit, že dědic odpovídá jen nabytými věcmi.
- **Nepatrný majetek:** Zastavení pozůstalostního řízení pro nedostatek majetku a vydání nepatrného majetku vypraviteli pohřbu mají vlastní procesní důsledky. Příjemce takto vydaného majetku se nestává automaticky univerzálním nástupcem ve všech dluzích.

Martin Muzikář, Zůstavitel v exekuci aneb k souběhu exekučního a pozůstalostního řízení, Komorní listy 2/2026. Pramen: KL_2026-2_compressed.pdf, PDF str. 14–19.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 15/18 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného. Podrobný rozbor a citace: E01.

• II.ÚS 3194/18 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce. Podrobný rozbor a citace: E05.

• 20 Cdo 1114/2025 — Nová exekuce po zastavení pro bezvýslednost. Podrobný rozbor a citace: E05.

• 24 Cdo 1778/2025 — Správa pozůstalosti a procesní nástupnictví zemřelé strany. Podrobný rozbor a citace: C37.

Odborné rozbory společných témat: Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332 — C31; Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14 — C37.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Oprávněný žádá exekuci proti dědici pouze podle svého tvrzení o smrti původního dlužníka.
- **Řešení:** Doloží se přechod povinnosti, rozsah dědické odpovědnosti a potřebné procesní listiny. Úmrtí samo neopravňuje postihnout libovolnou osobu nebo majetek.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 37

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 38

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu 7b, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince7d,7e a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 40

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekučním titulem je a) vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, c) vykonatelný rozhodčí nález, d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu 13, e) vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci, f) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny,14 jejichž výkon připouští zákon.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 43

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže je to, co ukládá exekuční titul povinnému, vázáno na splnění podmínky nebo na splnění vzájemné povinnosti oprávněného nebo omezené doložením času, lze vydat pověření podle § 43a jen tehdy, prokáže-li oprávněný, že se podmínka splnila nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči povinnému již splnil, popřípadě je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 36

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 39

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Neobsahuje-li exekuční návrh nebo návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve exekutor oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést; exekutor vyzve oprávněného k opravení nebo doplnění návrhu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu došel exekuční návrh nebo návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 44

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3 zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce, které neobsahuje údaje podle odstavce 3 písm. h). Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh a kopii exekučního titulu, případně kopii rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které tvoří přílohu exekučního návrhu. Orgánům pověřeným vedením veřejných rejstříků, do kterých se zapisují právnické osoby, případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitou věc v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 256

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze nařídit a provést výkon rozhodnutí, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo právo z rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 257

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v tomto zákoně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 255

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 262a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Před nařízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů zjistí soud, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 262b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1701

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1706

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 107

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 35–40, § 43–44. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 107, § 255–257, § 262a, § 262b. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1701, § 1706. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

E04 — Činnost exekutora před pověřením. Zahájení exekučního řízení. Rejstřík zahájených exekucí. Centrální evidence exekucí. Zjišťování a zajišťování majetku dlužníka. Generální a speciální inhibitorium. Exekuční příkaz.

Systematika a konkrétní výklad

Zahájení řízení a pověření exekutora jsou odlišné procesní okamžiky. Před pověřením může exekutor činit jen zákonem dovolené úkony; nelze automaticky provádět všechny způsoby exekuce. Rejstřík zahájených exekucí a centrální evidence exekucí mají odlišnou funkci, obsah i přístupový režim. Po splnění předpokladů se zjišťuje majetek a volí přiměřený způsob postižení. Generální inhibitorium omezuje zákonem určené nakládání povinného s majetkem, speciální inhibitorium se váže na konkrétně postižený majetek. Exekuční příkaz vymezuje způsob a předmět exekuce; nenahrazuje exekuční titul ani konečné rozhodnutí o všech námitkách.

- **Evidence:** Rejstřík zahájených exekucí a centrální evidence mají jiné účely a rozsah údajů. Záznam v jedné databázi není univerzální důkaz všech procesních účinků.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Zákaz dispozic se vztahuje ke konkrétním zákonným účinkům a výjimkám. Při tvrzeném porušení je nutné odlišit vznik omezení a doručení jednotlivých dokumentů. Součinnost třetích osob nepovoluje sběr údajů bez věcné souvislosti. Zajištění více majetkových objektů je třeba přezkoumávat i z hlediska nepřiměřeného rozsahu.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Zahájení, pověření, zajištění a provedení exekuce

- **Zahájení:** Určuje vznik procesního rámce podle zákona. Od něj se odlišuje pověření exekutora soudem a právní možnost provést konkrétní nucený zásah. Není správné všechny kroky označit jedním okamžikem zahájení výkonu.
- **Zajištění:** Směřuje k uchování majetkového základu budoucího uspokojení. Provedení znamená realizaci příslušného způsobu exekuce. Zákonný zákaz provedení určitého kroku nemusí mít stejný rozsah jako zákaz každého zajišťovacího úkonu.
- **Inhibitoria:** Generální omezení nakládání s majetkem a zvláštní omezení spojené s postiženým předmětem se posuzují samostatně. Není nutné, aby každá věc byla už výslovně sepsána, aby na určité jednání dopadal zákonný zákaz.
- **Přiměřenost:** Volba způsobu se musí vztahovat k dluhu a konkrétnímu majetku. Existence vykonatelného titulu nedává oprávnění bez odůvodnění vybrat jakýkoli ekonomicky nejtvrdší postup.

Teoretický podklad: Schéma průběhu exekuce.pdf, PDF str. 2. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: exekuční řád (120/2001 Sb.): § 35, § 43a, § 44a, § 46, § 47.

Procesní kroky exekuce

Krok	Funkce	Co s ním nezaměňovat
Zahájení	Vznik řízení podle zákonného okamžiku.	Pověření nebo faktický prodej majetku.
Pověření	Zákonem určené oprávnění exekutora postupovat.	Konečné uspokojení věřitele.
Zajištění	Uchování majetku pro budoucí realizaci.	Každé zajištění není již provedením exekuce.
Provedení	Realizace konkrétního způsobu výkonu.	Všechny přípravné a zajišťovací kroky nejsou totožným úkonem.

Další odborné souvislosti

Lukáš Teplý — Motorové vozidlo v exekuci; Komorní listy 3/2026, s. 20

Článek propojuje zjištění vozidla, soupis, zajištění, ocenění a realizaci s ochranou osob odlišných od povinného. Zápis v registru vozidel je relevantní informace, ale v konkrétním sporu je nutné posoudit vlastnické listiny a skutečný nabývací titul. Postižitelnost a ekonomická účelnost prodeje jsou rozdílné otázky. Při pochybnosti o cizím vlastnictví se postupuje zákonnými prostředky vyškrtnutí a vyloučení; tvrzení o vyšší efektivitě mobiliárních exekucí samo neodstraňuje ochranu třetí osoby.

Odborné rozbory společných témat: Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332 — C31.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Povinný prodá vozidlo po vzniku účinků exekučního omezení a tvrdí, že příkaz ještě nebyl proveden.
- **Řešení:** Určí se příslušný zákaz, jeho účinnost, zákonná výjimka a následky porušení. Provedení prodeje v exekuci není jediným rozhodným okamžikem.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 44a

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Právní jednání se však považuje za platné, pokud námitku neplatnosti nevznese exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky vznesení námitky neplatnosti nastávají od účinnosti právního jednání, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního jednání, k němuž exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel vznesl námitku neplatnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 46

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 47

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhů povinného dosaženo.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 43a

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce (dále jen „pověření“). Neobsahuje-li exekuční návrh, případně návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi. Doručením žádosti o pověření soudu se do rejstříku zahájených exekucí elektronicky zapíší údaje podle § 35b odst. 1 písm. a), c) a e) až h).

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 33

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 34

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle § 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. Osoby uvedené v § 33 odst. 4 až 10 a komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu 27, centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů mají při poskytování údajů právo na úhradu účelně vynaložených hotových výdajů.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 52

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 125

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora vede centrální evidenci exekucí, v níž se evidují po uplynutí lhůty podle § 46 odst. 6 a) vyrozumění o zahájení exekuce podle § 44, b) pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce, c) dražební vyhlášky vydané podle § 336b odst. 2 a § 338o odst. 2 občanského soudního řádu, d) oznámení dražebního roku podle § 328b odst. 3 občanského soudního řádu, e) exekuční příkazy k provedení exekuce prodejem movitých věcí.

vyhláška o centrální evidenci exekucí (329/2008 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2022. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Centrální evidence exekucí (dále jen „evidence“) je vedena na určené adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

vyhláška o centrální evidenci exekucí (329/2008 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2022. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do evidence se zapisuje a) označení exekučního soudu, b) údaje o exekučním titulu, a to 1. druh exekučního titulu, 2. orgán, který ho vydal, nebo osoba, která ho vyhotovila, 3. den, měsíc a rok jeho vydání ve tvaru DD.MM.RRRR a 4. jeho číslo jednací, c) den, měsíc a rok vydání vyrozumění o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR, d) vymáhaná povinnost takto: 1. výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění, 2. popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění, 3. výše vymáhaného peněžitého plnění a popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků, je-li vymáháno peněžité i nepeněžité plnění, e) údaj o tom, zda řízení byla spojena. e) údaj o tom, že proti povinnému je vedena exekuce prodejem movitých věcí, nejde-li o exekuci podle § 67 odst. 2 exekučního řádu, f) údaj o tom, že exekuce je vedena po skončení odkladu exekuce podle § 54 odst. 9 exekučního řádu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 44

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3 zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce, které neobsahuje údaje podle odstavce 3 písm. h). Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh a kopii exekučního titulu, případně kopii rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které tvoří přílohu exekučního návrhu. Orgánům pověřeným vedením veřejných rejstříků, do kterých se zapisují právnické osoby, případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitou věc v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 33–35, § 43a, § 44, § 44a, § 46–47, § 52, § 125. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

vyhláška o centrální evidenci exekucí (329/2008 Sb.): § 1–2. Znění: 1. 1. 2022. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E05 — Návrh na zastavení exekuce a rozhodnutí o něm. Návrh na odklad exekuce a rozhodnutí o něm. Odvolání proti rozhodnutí exekutora.

Systematika a konkrétní výklad

Zastavení exekuce ukončuje její vedení v celém nebo vymezeném rozsahu, zatímco odklad dočasně omezuje její postup. Důvody, návrhové lhůty, účinky podání a pravomoc rozhodujícího orgánu je třeba rozlišit podle konkrétního zákonného ustanovení. Splnění dluhu, nevykonatelnost titulu, zánik práva či jiný nepřípustný stav nelze směšovat s pouhou sociální tíživostí. Exekuční řízení zpravidla nepřezkoumává věcnou správnost pravomocného titulu, ústavně mimořádné situace však mohou vyžadovat ochranu. Rozhodnutí o zastavení je spojeno také s otázkou nákladů, nikoli automaticky s jejich prominutím. Přípustnost odvolání závisí na druhu rozhodnutí.

- **Proces:** Pravomoc exekutora a soudu se určí podle zákonného postupu. Odkladný účinek návrhu či odvolání nelze předpokládat pro každý akt.
- **Rozsah:** Důvod může vést k částečnému zastavení, například nepřípustné části plnění. Neznamená automaticky zánik celého dluhu nebo nároku na náklady.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Návrh má obsahovat konkrétní skutkový důvod a dostupné důkazy. Pouhé tvrzení obecné nespravedlnosti nezajistí procesní účinek. Je třeba odlišit novou skutečnost po vydání titulu od námitky, která patřila do nalézacího řízení. U výjimečné ústavní vady se vysvětlí, proč běžné respektování titulu nemůže převážit.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Procesní obrana proti vedení a provedení exekuce

- **Zastavení:** Reaguje na zákonný důvod nepřípustnosti pokračování v celém nebo určitém rozsahu. Je třeba určit, co již bylo splněno, jaký zbytek se vymáhá a zda důvod postihuje titul, účastníky nebo samotné vedení výkonu.
- **Odklad:** Dočasně omezuje postup v zákonném režimu. Sám neruší titul ani automaticky dluh. Návrh musí mít konkrétní důvod a zákonem požadované podklady; podání a jeho účinky nejsou ve všech situacích totožné.
- **Třetí osoba:** Obrana vlastnictví osoby, která není dlužníkem, se musí odlišit od návrhu povinného na zastavení. U movitých věcí zákon stanoví také zvláštní postup vyškrtnutí ze soupisu a návaznou žalobní ochranu.
- **Praktické rozdělení:** Nejprve zjistěte, čí právo je dotčeno a jakým úkonem. Potom vyberte prostředek, rozhodující orgán, lhůtu a požadovaný rozsah nápravy; obecné podání nesouhlasím s exekucí tuto analýzu neřeší.

Teoretický podklad: Schéma průběhu exekuce.pdf, PDF str. 1. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: exekuční řád (120/2001 Sb.): § 54, § 55; občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 267, § 268.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Budoucí exekuční návrh po zastavení pro bezvýslednost

aktuální aplikační problém; nutné odlišit typ zastavení

- **Důvod předchozího zastavení:** Zastavení pro bezvýslednost podle § 55 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, se nesmí směšovat s pravomocným závěrem o neexistenci dluhu, nezpůsobilém titulu nebo splnění povinnosti. Každý důvod má jiný dopad na další výkon.
- **Nový návrh po bezvýslednosti:** Nejvyšší soud v usnesení 20 Cdo 1114/2025 výslovně připouští nový návrh ze stejného titulu mezi týmiž účastníky po zastavení podle § 55 odst. 7 až 13 exekučního řádu. Úspěšnost návrhu nelze podmiňovat tvrzením nových skutečností o majetkových poměrech povinného. Oprávněný nemusí nejprve sám zjistit nový majetek.
- **Záloha a meze závěru:** Oprávněný na žádost exekutora zaplatí přiměřenou zálohu podle § 90 odst. 3 exekučního řádu. Samotné předchozí zastavení pro bezvýslednost není překážkou nového návrhu. Závěr se nevztahuje na jiné důvody zastavení, například zánik vymáhaného práva; úplná právní věta rozhodnutí následuje v tomto oddílu.

Odborná zpráva Nový exekuční návrh po předchozím zastavení exekuce pro bezvýslednost, Komorní listy 3/2026. Pramen: KL_2026-3-WEB_compressed.pdf, PDF str. 46.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález II.ÚS 3194/18, 1. 4. 2019 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 268 odst. 1 písm. h) a odst. 4 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 1 písm. h) je zbytkovým důvodem zastavení pro jiný důvod nepřípustnosti výkonu. Odst. 4 umožňuje i po provedení výkonu přezkum návrhu z důvodů zániku práva podle písm. g) nebo nepřípustnosti podle písm. h).

- **čl. 11 a čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 11 chrání vlastnictví a zákonné meze majetkových zásahů. Čl. 36 odst. 1 zaručuje účinnou soudní ochranu, včetně procesních prostředků proti nepřípustnému vymáhání.
- **Okolnosti případu:** Proti dlužníkovi se vymáhala jistina 25 000 Kč s úrokem z prodlení jedno procento denně. Podle jeho tvrzení narostlo požadované plnění nad 900 000 Kč; běžné soudy zastavení odmítly.
- **Právní otázka:** Otázkou bylo, zda zásadní nespravedlnost titulu může vyžadovat zastavení i v exekuční fázi. Soud řešil konkrétní extrém, nikoli možnost přezkoumávat každou běžnou smluvní sazbu.
- **Závěr soudu:** Vymáhání mimořádně vysokého příslušenství nemůže být bez ústavní kontroly chráněno pouze existencí pravomocného titulu. Soud vyžadoval posouzení možnosti částečného zastavení podle občanského soudního řádu. Nález neustanovuje univerzální maximální úrok ani běžné nové meritorní řízení v každé exekuci; podstatná je extrémnost konkrétního případu a okolnosti závazku.
- **Zkoušková aplikace:** nejprve rozsah vykonatelného titulu, poté výjimečný ústavní důvod zásahu a přesný rozsah částečného zastavení, nikoli automatické zrušení jistiny.
- **Význam a meze použití:** Použití nálezu vyžaduje doložit výjimečnost a rozsah nepřípustného plnění. Nevyplývá z něj univerzální procentní strop ani automatické prominutí celé jistiny.

Celé publikované právní věty — NALUS

Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. Nezohlednění těchto kritérií při rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí představuje porušení základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Zásadní vadou exekučního titulu je také přiznání úroků z prodlení ve zcela nepřiměřené výši, která již není v souladu s ústavním pořádkem. V těchto případech je třeba, aby obecné soudy poskytly povinnému a jeho majetku soudní ochranu (čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny) tak, že výkon rozhodnutí v části týkající se nepřiměřené výše úroků zastaví podle § 268 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 268 odst. 4 o. s. ř. tak, aby byla zajištěna spravedlivá rovnováha při ochraně majetkové sféry dlužníka i věřitele.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=106576

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-3194-18

Usnesení Nejvyššího soudu 20 Cdo 1114/2025, 16. 07. 2025 — Nová exekuce po zastavení pro bezvýslednost

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 55 odst. 7, 8 a 11 a § 90 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 55 odst. 7 a 8 upravují postup po dlouhodobé bezvýslednosti a zálohu na další vedení; odst. 11 prodlužování a konečné zastavení. § 90 odst. 3 řeší přiměřenou zálohu na náklady, výslovně také u opětovného vymáhání dříve zastavené pohledávky.
- **§ 159a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Pravomocně rozhodnutou věc nelze v rozsahu závaznosti výroku projednat znovu. Pro novou exekuci se musí posoudit skutečný předmět a důvod předchozího zastavení, nikoli jen existence starého usnesení.

- **Právní otázka:** Zda zastavení bezvýsledné exekuce brání novému návrhu ze stejného titulu.
- **Význam a meze použití:** Oprávněný nemusí předem prokazovat zlepšení majetkových poměrů. Zjišťování majetku náleží exekutorovi; oprávněný však na žádost složí přiměřenou zálohu. Rozhodnutí nelegalizuje opakované návrhy obcházející jiné překážky řízení.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Oprávněný může podat nový exekuční návrh a vést exekuci podle exekučního titulu, na jehož základě byla předchozí exekuce vedená týmž oprávněným proti témuž povinnému zastavena pro bezvýslednost ve smyslu § 55 odst. 7 až 13 e. ř. Úspěšnost nového exekučního návrhu nelze podmiňovat uvedením nových skutečností o majetkových poměrech povinného, oprávněný je toliko povinen na žádost soudního exekutora zaplatit přiměřenou zálohu na náklady exekuce ve smyslu § 90 odst. 3 e. ř.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-unora-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A2EDF2634E81BC7EC1258CD6004D24A9?openDocument&Highlight=0,

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• III. ÚS 78/25 — Protiústavnost judikatury Nejvyššího soudu o neurčitosti započtení pohledávek. Podrobný rozbor a citace: C38.

Odborné rozbory společných témat: Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332 — C31; Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14 — C37; Lukáš Teplý — Motorové vozidlo v exekuci; Komorní listy 3/2026, s. 20 — E04.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Povinný uhradí jistinu, ale žádá zastavení celé exekuce včetně dosud nezaplaceného příslušenství.
- **Řešení:** Zjišťuje se skutečný rozsah splnění, pořadí započtení a zbývající nárok. Zastavení musí odpovídat prokázanému důvodu a rozsahu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 54

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh na odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, exekutor do 7 dnů odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 55

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Podá-li manžel povinného návrh na zastavení exekuce podle § 262b občanského soudního řádu, rozhodne o tomto návrhu exekutor na základě písemných dokladů i bez souhlasu oprávněného do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Nevyhoví-li exekutor návrhu, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne. Ustanovení odstavce 3 se nepoužije.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 267

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části tohoto zákona.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 55a

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny náklady exekuce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 268

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným; c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení; d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit; e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů; f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267); g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku; h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 266

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Soud může na návrh rozhodnout, že zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3, § 313 odst. 1 a 3 a v § 320d odst. 1 písm. b) po dobu odkladu neplatí, pokud je to potřebné k dosažení účelu odkladu a oprávněný by tím nebyl vážně poškozen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 269

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nařízený výkon rozhodnutí zastaví soud na návrh nebo i bez návrhu.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 54–55, § 55a. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 266–269. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E06 — Provedení exekuce – srážky ze mzdy. Mzda a jiné příjmy. Základní nepostižitelná částka. Přednostní pohledávky. Určení výše srážek. Průběh. Změna plátce mzdy. Odklad a zastavení. Více plátců mzdy.

Systematika a konkrétní výklad

Srážky ze mzdy postihují zákonem vymezené příjmy prostřednictvím plátce. Z čistého příjmu se stanoví nezabavitelná částka a další rozdělení podle aktuálních zákonných a prováděcích pravidel. Přednostní pohledávka ovlivňuje rozsah a pořadí uspokojení, ale neznamená neomezené postižení celého příjmu. Více plátců, změna zaměstnavatele a více souběžných pohledávek vyžadují koordinaci a určení rozhodného pořadí. Ochrana příjmu se liší od ochrany zůstatku na bankovním účtu, kam příjem přichází. Konkrétní výpočet nelze pro budoucí období provést bez tehdy účinných částek a údajů o vyživovaných osobách.

- **Pohledávka na příjem:** Srážky postihují zákonem vymezený příjem povinného prostřednictvím jeho plátce. Nezabavitelná ochrana se vztahuje k výpočtu, nikoli k morálnímu hodnocení dlužníka.
- **Osoby:** Plátce provádí srážky podle zákona, exekutor rozhoduje ve svém rozsahu a povinný dokládá relevantní okolnosti. Nový zaměstnavatel nezbavuje povinného dluhu.
- **Výpočet:** Základní částka, třetiny, přednostní pohledávky a více plátců tvoří odlišné kroky. Konkrétní částky musejí odpovídat aktuálním parametrům a osobním poměrům.
- **Průběh:** Nařízení srážek a výplata oprávněnému mohou mít rozdílné okamžiky. Odklad či zastavení mění povinnosti plátce podle konkrétního účinku.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Výpočet:** Použít aktuální veličiny a zákonné zaokrouhlení, ne historický internetový příklad.
- **Pořadí:** Významný je zákonem stanovený okamžik doručení plátci.
- **Plátci:** Nezabavitelnou částku nelze bez koordinace libovolně uplatňovat vícekrát.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Číselný příklad musí uvést měsíc výplaty, čistý příjem, rozhodné vyživované osoby, druh pohledávky a pořadí. Bez těchto vstupů nelze garantovat správnou srážku. Změny prováděcích hodnot mohou nastat i bez změny procesního ustanovení, proto historická kalkulačka není dokladem budoucího právního stavu.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Nezabavitelná částka: nový základ výpočtu pro rok 2026

doložené účinné znění od 1. 1. 2026

- **Základ výpočtu:** § 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., nařízení o nezabavitelných částkách, používá 85 % součtu životního minima jednotlivce, normativního nájemného a energetického paušálu. Nájemné i paušál se berou pro zákonem určenou jednočlennou domácnost. Starší vzorec s jiným typem normativních nákladů na bydlení není vzorcem dodaného znění roku 2026.

- **Vyživované osoby:** Připočítává se čtvrtina nezabavitelné částky za zákonem uznanou vyživovanou osobu. Manžel či partner se nezapočítává automaticky; odstavec 2 upravuje zvláštní důchodové situace a doložení. Osoba, v jejíž prospěch trvá výkon pro výživné, se nezapočítává.
- **Plně postižitelný zbytek:** § 2 stanoví hranici na 1,9násobek téhož součtu. § 3 nařizuje zaokrouhlení základní částky nahoru na celé koruny. Poté se uplatní mechanismus třetin podle § 279 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, včetně zvláštních pravidel více exekucí.
- **Časová proměnnost:** Samotný vzorec neurčuje číselný výsledek bez aktuálních hodnot tří vstupů a osobní situace. V materiálu se proto nezaměňuje sazba z článku minulého roku za závazný vstup současného výpočtu.

Redakční porovnání nahraných časových znění předpisů; související odborný výklad. Pramen: 595-2006-Sb narizeni o zpusobu vypoctu zakladni castky ktera nesi byt zabavena.pdf, PDF str. ustanovení uvedená v textu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Povinný má dva zaměstnavatele a každý mu ponechává celou základní částku.
- **Řešení:** Prověří se určení rozdělení chráněné částky a povinnosti plátců. Výpočet musí zohlednit celý relevantní příjem v zákonném režimu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 276

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Srážky ze mzdy lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 277

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „srážené částky“). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 278

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka; způsoby jejího výpočtu stanoví nařízením vláda České republiky (dále jen „nezabavitelná částka“).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 279

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 280

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 282

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V nařízení výkonu rozhodnutí přikáže soud plátci mzdy, aby po tom, kdy mu bude nařízení výkonu doručeno, podle § 282a prováděl ze mzdy povinného stanovené srážky a nevyplácel sražené částky povinnému.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 293

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy. Nový plátce mzdy poté, co mu bylo doručeno rozhodnutí podle § 294 odst. 3, odečítá paušálně stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek před jejich vyplacením nebo zasláním.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 294

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý zaměstnavatel vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat; to obdobně platí pro plátce jiných příjmů (§ 299), z nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není uspokojena.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 295

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, musí to oznámit do jednoho týdne soudu, který nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Do jednoho týdne musí povinný soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u jiného plátce mzdy.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 296

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nesplní-li některý plátce mzdy povinnost uvedenou v § 294 odst. 1 a 2 nebo v § 295 odst. 2, může se oprávněný domáhat, aby mu plátce mzdy vyplatil částky, na které by měl právo, kdyby byl plátce mzdy uvedené povinnosti splnil.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 297

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny jeho mzdy.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 298

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy srážet. Soud může též určit, zejména jsou-li prováděny srážky již jen pro běžné výživné, aby je prováděl pouze některý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění srážek zatím nepokračovali.

nařízení vlády o nezabavitelných částkách (595/2006 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu 85 % součtu částky životního minima jednotlivce podle právních předpisů upravujících životní minimum, částky normativního nájemného a částky energetického paušálu podle právních předpisů upravujících dávku státní sociální pomoci (dále jen „nezabavitelná částka“) na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné; manžel povinného nebo partner povinného podle občanského zákoníku nebo zákona o registrovaném partnerství se pro účely odstavce 1 za osobu, které je povinný povinen poskytovat výživné, nepovažuje. Ve výpočtu podle věty první se použije částka normativního nájemného pro jednočlennou domácnost v obci s alespoň 70 000 obyvateli a částka energetického paušálu pro jednočlennou domácnost.

nařízení vlády o nezabavitelných částkách (595/2006 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Základní částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 276–280, § 282, § 293–299. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

nařízení vlády o nezabavitelných částkách (595/2006 Sb.): § 1–3. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 60. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E07 — Provedení exekuce – přikázání pohledávky. Účet u peněžního ústavu. Jiné peněžité pohledávky. Pohledávky nepodléhající exekuci. Postižení jiných majetkových práv. Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti. Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti. Patenty, průmyslové vzory a ochranné známky.

Systematika a konkrétní výklad

U účtu se proces obrací proti peněžnímu ústavu a respektuje ochranu zákonem vymezených prostředků včetně chráněného účtu. U jiné pohledávky se určí její existence, splatnost, postižitelnost a povinnosti poddlužníka; případná poddlužnická žaloba má vlastní předpoklady. Jiná majetková práva a účast v korporaci se posuzují podle jejich povahy, převoditelnosti a zvláštního právního režimu. Podíl společníka není majetkem samotné společnosti. Průmyslová práva vyžadují zjištění držitele, trvání a přípustného způsobu realizace.

- **Pohledávka jako objekt:** Přikázání pohledávky postihuje právo povinného vůči jeho dlužníku, nikoli vždy hotovost vlastněnou povinným. U účtu jde zejména o vztah majitele s bankou.
- **Osoby:** Poddlužník, banka a oprávněný mají vlastní povinnosti. Prostředky vložené někým jiným neřeší automaticky majitelův právní nárok ani ochranu třetí osoby.
- **Postup:** Zákaz výplaty, postižení a následné uspokojení nastávají podle konkrétních podmínek. Chráněný účet a výjimky vyžadují vlastní analýzu.
- **Jiná práva:** Postižení podílu či průmyslového práva má odlišné účinky. Nelze univerzálně přenést postup bankovní pohledávky na každé majetkové oprávnění.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Pohledávka:** Odlišit povinného a poddlužníka.
- **Účet:** Banka neodpovídá za neomezené plnění nad postiženou pohledávku.
- **Podíl:** Nepostižitelný majetek společnosti se nestává majetkem jejího společníka.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

U poddlužníka se vymezí zákaz plnit povinnému a další povinnosti podle stavu pohledávky. Neexistence pohledávky a její nesplatnost jsou různé námitky. U korporačního podílu se před výběrem způsobu realizace určí právní typ, převoditelnost a případná listinná reprezentace; cenný papír není totéž co účetní údaj.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Účet v zahraničí a hranice tuzemské exekuční pravomoci

odborný výklad; návrhy spolupráce nejsou nová pravomoc

- **Územní působnost:** Tuzemský exekuční příkaz nezískává účinky na zahraniční bankovní účet pouze proto, že je banka členem stejné skupiny jako česká banka. Rozhoduje identita právnické osoby, místo účtu a pravomoc státu výkonu.

- **Přeshraniční výkon:** Nařízení (EU) č. 1215/2012, Brusel I bis, upravuje uznávání a výkon civilních a obchodních rozhodnutí v jiném členském státě. Místní výkon se však řídí příslušným režimem státu výkonu. Volný pohyb titulu není totožný s volným pohybem veřejné pravomoci českého exekutora.
- **Zjištění a postižení:** Informační součinnost, zajištění a vlastní odepsání prostředků jsou rozdílné kroky. Údaj o účtu neznamená již vykonané přikázání pohledávky. Zvláštní evropské zajišťovací postupy vyžadují vlastní právní oporu; nelze je vytvořit z obecného § 33 exekučního řádu.

Olga Černá, souvislosti zahraničních bankovních účtů, Komorní listy 2/2025. Pramen: KL_2_2025 WEB.pdf, PDF str. 30–35.

Odborné rozbory společných témat: Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332 — C31.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Exekutor postihuje podíl dlužníka ve společnosti a oprávněný požaduje prodej firemního vozidla.
- **Řešení:** Majetek společnosti a podíl společníka jsou různé objekty. Určí se zákonný způsob postižení podílu a jeho převoditelnost.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 303

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného z účtu vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 304

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu soud přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Nařídí-li soud výkon rozhodnutí na více účtů povinného, uvede v usnesení také pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka odepsána. V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud dále uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda pohledávku z účtu nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že pohledávku z účtu nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti uvedené ve větě třetí nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 305

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

O tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, soud vyrozumí oprávněného a peněžní ústav; peněžnímu ústavu vyrozumění doručí do vlastních rukou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 304b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li povinný fyzickou osobou, zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 ani postup podle § 307 odst. 2 a odst. 3 věty první se nevztahují na peněžní prostředky do výše trojnásobku životního minima jednotlivce podle právního předpisu upravujícího výši životního minima. Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, které jsou postiženy výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, použije se věta první pouze u toho z účtů, na němž je k okamžiku podání žádosti podle odstavce 2 nejvyšší zůstatek, nedohodne-li se povinný s peněžním ústavem jinak.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 304c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Peněžní ústav, kterému soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou, je povinen poté, co mu bylo doručeno oznámení podle § 304d odst. 3, s povinným na jeho žádost uzavřít smlouvu o platebním účtu vedeném za podmínek podle odstavců 2 až 6, § 304d odst. 4 a § 304e odst. 1 a 2 (dále jen „chráněný účet“) a chráněný účet po uzavření smlouvy zřídit do 5 pracovních dnů od podání žádosti a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Součástí žádosti je prohlášení povinného, že v jeho prospěch není v den podání žádosti veden žádný chráněný účet. Peněžní ústav nemá právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu. Jinak peněžní ústav vede chráněný účet za podmínek, jimiž se řídí účet, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému; podmínky vedení účtu, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému, se nesmí měnit v závislosti na tom, zda je či není na něj veden výkon rozhodnutí. Zřízení chráněného účtu oznámí peněžní ústav všem soudům, které nařídily výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu vedeného v okamžiku zřízení chráněného účtu u téhož peněžního ústavu, ze kterého jsou na chráněný účet převáděny peněžní prostředky. Zjistí-li peněžní ústav, že je ve prospěch povinného veden i jiný chráněný účet, učiní o tom oznámení soudům do 7 dnů od okamžiku, kdy takovou skutečnost zjistil.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 312

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného než pohledávky z účtu u peněžního ústavu nebo nároku uvedeného v § 299 lze nařídit i v případě, že pohledávka povinného se stane splatnou teprve v budoucnu, jakož i v případě, že povinnému budou dílčí pohledávky z téhož právního důvodu v budoucnu postupně vznikat.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 314

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jakmile nabude usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí právní moci, vyrozumí o tom soud oprávněného a dlužníka povinného; dlužníku povinného soud doručí vyrozumění do vlastních rukou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zaniká-li nařízením výkonu rozhodnutí postižením účasti společníka veřejná obchodní společnost, postihuje výkon rozhodnutí pohledávku povinného z práva na podíl na likvidačním zůstatku.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 63

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Exekuci postižením jiných majetkových práv lze provést také postižením podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti nebo postižením členských práv a povinností povinného jako člena v družstvu (dále jen „postižení podílu společníka ve společnosti“).

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 303–304, § 304b, § 304c, § 305, § 312–315, § 320, § 320a, § 320aa. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 63. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E08 — Provedení exekuce – správa nemovité věci.

Systematika a konkrétní výklad

Správa nemovité věci směřuje k uspokojení z výnosů jejího provozu, nikoli přímo k převodu vlastnictví. Je třeba vymezit nemovitou věc, správní oprávnění, příjmy, náklady a povinnosti osob poskytujících plnění. Zákonný režim může ovlivnit platby nájemného, správu smluv a nakládání s výnosy. Přiměřenost vyžaduje hodnotit skutečnou schopnost prostředku uspokojovat pohledávku, nikoli pouze jeho mírnější označení. Vedení přehledné evidence a oddělení spravovaných příjmů od vlastních prostředků je základní podmínkou kontrolovatelnosti. Správa nenahrazuje automaticky jiný nařízený způsob exekuce a nezakládá libovolné podnikatelské oprávnění k nemovitosti.

- **Správa místo prodeje:** Správa nemovitosti využívá její výnos k uspokojení dluhu, aniž je nutně ihned zpeněžena. Materiální vhodnost závisí na schopnosti výnosu a nákladech.
- **Subjekty:** Vlastník, nájemci, správce a exekutor mají rozdílná postavení. Nájemní vztahy nejsou automaticky zrušeny pouhým zahájením správy.
- **Průběh:** Rozhodnutí vymezí postižení a správní úkony v zákonném rozsahu. Evidence příjmů a výdajů umožňuje kontrolu skutečného přínosu.
- **Meze:** Správce nesmí bez zákona jednat jako nový neomezený vlastník. Skončení správy a další způsob výkonu se řeší příslušným procesním postupem.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Účel:** Výnosový způsob odlišit od prodeje nemovitosti.
- **Majetek:** Správou se exekutor nestává vlastníkem.
- **Vyúčtování:** Uznat lze jen zákonně a věcně odůvodněné náklady.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Pro správu je důležitý realistický výnos po nákladech a kontrola plateb. Nájemci se musí dozvědět zákonem relevantní změnu osoby oprávněné přijímat plnění. Zásah do smluv a provozu nemovitosti nelze odvodit jen z obecného požadavku rychlosti exekuce. Každá dispozice potřebuje příslušný rozsah oprávnění.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Výnosná pronajatá nemovitost může dlouhodobě uspokojovat dluh bez dražby.
- **Řešení:** Posoudí se předpoklady správy, očekávaný výnos, náklady a přiměřenost ve vztahu k vymáhanému nároku. Mírnější prostředek musí být účinný a zákonný.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí správou nemovité věci může být nařízen, jen když oprávněný označí nemovitou věc nebo jejich soubor, jejíž správu navrhuje, jestliže uvede, že správou nemovité věci nebo jejich souboru lze dosáhnout uspokojení jeho pohledávky s příslušenstvím a jestliže doloží, že nemovitá věc nebo jejich soubor je majetkem povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci, soud vyrozumí katastrální úřad, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pro nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci je rozhodující stav v době zahájení řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320d

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud povinnému, a týká-li se nařízení výkonu rozhodnutí nemovité věci ve společném jmění manželů, i manželovi povinného a) zakáže, aby po doručení usnesení nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji zatížil, b) zakáže, aby přijímal užitky či plody plynoucí z nemovité věci, c) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda a kdo nemovitou věc užívá, zda a kdo má uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu k nemovité věci nebo její části, zda je nemovitá věc zatížena věcným břemenem nebo výměnkem a komu takové právo svědčí, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí, d) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, jak a kým jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovité věci a zda, kým a v jakém rozsahu je nemovitá věc pojištěna, e) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda jsou ohledně nemovité věci vedeny spory či jiná řízení, a f) přikáže, aby soudu umožnil kdykoliv nahlížet do účetních záznamů, smluv a dalších písemností týkajících se nemovité věci a bez omezení vstupovat do všech prostor.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320e

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručí soud oprávněnému, těm, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinnému, manželu povinného a příslušnému katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu se nachází nemovitá věc, která je předmětem výkonu rozhodnutí. Správa nemovité věci

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320f

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správu nemovité věci vykonává soud. Jednotlivé úkony může na základě pověření soudce provést vykonavatel nebo jiný zaměstnanec soudu. Vyžaduje-li to charakter nemovité věci, soud ustanoví správce. Ustanovení § 338i až 338l platí obdobně. Při zastavení výkonu rozhodnutí se § 338zo odst. 4 použije přiměřeně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320g

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nařízení správy nemovité věci nemá vliv na nájemní či pachtovní smlouvy týkající se nemovité věci. Soud však může takové smlouvy vypovědět za podmínek stanovených zákonem, touto smlouvou nebo jinou dohodou s nájemcem či pachtýřem a sjednat jiné nájemní či pachtovní smlouvy.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320h

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Příjmy, které soud získal správou nemovité věci, se po odečtení výdajů odevzdají oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320i

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci nebrání tomu, aby ohledně nemovité věci byl nařízen výkon rozhodnutí jejím prodejem. Správa nemovité věci končí dnem právní moci usnesení o příklepu a zaplacením nejvyššího podání, případně dnem právní moci rozhodnutí o předražku a zaplacením předražku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320j

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na výkon rozhodnutí správou spoluvlastnického podílu na nemovité věci se užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí správou nemovité věci. Výkon rozhodnutí správou nemovité věci, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví. Výkon rozhodnutí správou nemovité věci nelze nařídit pouze na podíl na nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 59

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, b) přikázáním pohledávky, c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, d) postižením závodu, e) správou nemovité věci, f) pozastavením řidičského oprávnění.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 320b, § 320c, § 320d, § 320e, § 320f, § 320g, § 320h, § 320i, § 320j. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 59. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E09 — Provedení exekuce – prodej movitých věcí. Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí. Soupisy. Dražba. Rozvrh výtěžku. Hotové peníze a jiné věci. Vyškrtnutí věci ze soupisu.

Systematika a konkrétní výklad

Prodej movitých věcí zahrnuje soupis, určení postižitelnosti, ocenění, realizaci a rozdělení výtěžku. Faktické umístění věci u povinného není nevyvratitelným důkazem jeho vlastnictví. Zákon chrání určité věci potřebné k základním životním funkcím, práci či z jiných důvodů; výjimku je nutné aplikovat podle konkrétních okolností. Třetí osoba může uplatnit návrh na vyškrtnutí a následnou vylučovací žalobu v zákonných lhůtách. Dražba a jiné zákonné formy zpeněžení vyžadují procesní pravidla, nikoli improvizovaný prodej. Zvláštní zacházení s hotovostí a dalšími hodnotami se odlišuje od běžné dražby.

- **Proces:** Soupis, ocenění, dražba a rozvrh jsou oddělené etapy. Vyškrtnutí a vylučovací žaloba mají rozdílné podmínky a návaznost.

- **Praxe:** Pouhý účtenkový doklad nemusí vždy konečně prokázat vlastnictví. Exekutor musí hodnotit podklady a respektovat příslušné procesní prostředky třetí osoby.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Práva třetí osoby nelze odsunout pouze tvrzením, že evidence věcí je obtížná. Posuzuje se skutečný vlastnický titul a konkrétní ochranný prostředek. Soupis, zajištění a zpeněžení mají jiné účinky; oprava soupisu před dražbou může zabránit zásahu, který by již samotné následné peněžité odškodnění plně nenapravilo.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Majetek povinného, držba věci a právo třetí osoby

- **Vlastnictví:** Nucený prodej se vztahuje k majetku, který lze podle zákona postihnout za daný dluh. Přítomnost věci v bytě povinného není sama konečným hmotněprávním důkazem vlastnictví.
- **Prokazování:** Kupní doklad, výpověď, smlouva a skutečné používání věci mají různou důkazní hodnotu podle okolností. Vlastnické právo se neřeší pouze podle toho, kdo právě drží účtenku nebo věc fyzicky užívá.
- **Nezabavitelnost:** Věc povinného může být současně ze zákona vyloučena z postihu. To je jiný důvod ochrany než tvrzení, že věc patří sousedovi. U obou situací je třeba zvolit odpovídající právní postup.
- **Náprava:** Vyškrtnutí a vylučovací žaloba chrání právo třetí osoby v konkrétním režimu. Převod věci pouze k zastření skutečného majetku dlužníka se hodnotí podle skutečného právního základu; listina označená smlouva není automaticky rozhodujícím řešením.

Teoretický podklad: Schéma průběhu exekuce.pdf, PDF str. 1. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: exekuční řád (120/2001 Sb.): § 68; občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 267, § 321, § 322.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Motorové vozidlo: vlastnictví, nezbytnost a soupis

aktuální odborný rozbor porovnán s dodanými normami

- **Vlastnictví:** Evidence vozidla neřeší sama konečně hmotné vlastnictví. U leasingu nebo zajišťovacího převodu práva je nutné zjistit právní titul a skutečný majetkový režim; provozovatel a vlastník nemusí být totožné osoby.
- **Nepostižitelnost:** § 322 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vyžaduje konkrétní posouzení nezbytnosti věci. Vozidlo není vyloučeno jen proto, že usnadňuje dojíždění nebo povinný podniká. Rozhoduje povaha výdělečné činnosti, reálné použití a možnost pokračovat alespoň v minimálním rozsahu bez vozidla.
- **Soupis a vstup:** Oprávnění podle § 325a a § 325b mají zákonné meze a nejsou univerzálním oprávněním prohledat každou cizí nemovitost. Při prohlídce bytu a dalších místností se uplatní povinnost pořizovat zvukově obrazový záznam. Povinnost umožnit přístup a právo třetí osoby bránit vlastnictví jsou samostatné otázky.
- **Obrana třetí osoby:** Návrh na vyškrtnutí podle § 68 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, a vylučovací žaloba mají rozdílnou návaznost a lhůty. Je třeba doložit vlastnický titul, nejen předložit kopii technického průkazu. Související nový daňový případ zajišťovacího převodu je plně rozebrán v A57.

Lukáš Teplý, Motorové vozidlo v exekuci, Komorní listy 3/2026. Pramen: KL_2026-3-WEB_compressed.pdf, PDF str. 20–25.

Zbraně při soupisu a změna zákona od roku 2026

účinná změna od 1. 1. 2026

- **Rozhodný předpis:** Od roku 2026 je základním nahraným předpisem zákon č. 90/2024 Sb., zákon o zbraních a střelivu. Starší článek založený na zákoně č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních, musí být časově označen.
- **Soupis a nakládání:** Zařazení zbraně do soupisu neznamená oprávnění komukoli zbraň držet, přepravovat nebo nabýt v dražbě. Regulační podmínky dopadají na způsobilost nabyvatele, bezpečné uložení a součinnost s příslušnými orgány.
- **Povaha omezení:** Vlastnická hodnota a veřejnoprávní oprávnění jsou samostatné. Exekutor musí najít postup, který respektuje obě roviny; výtěžek může být předmětem vymáhání, ale procesní prodej neruší zákonné zákazy zbraňové úpravy.

Jan Korecký a Antonín Toman, nová zbraňová legislativa, Komorní listy 1/2026. Pramen: KL_1_2026 WEB.pdf, PDF str. 32–34.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 30 Af 21/2025-75 — Daňové řízení: exekuce prodejem movitých věcí; soupis movitých věcí, podléhající exekuci;. Podrobný rozbor a citace: A57.

Odborné rozbory společných témat: Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332 — C31; Lukáš Teplý — Motorové vozidlo v exekuci; Komorní listy 3/2026, s. 20 — E04.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** V bytě povinného je sepsán notebook pronajatý jeho zaměstnavatelem.
- **Řešení:** Třetí osoba doloží vlastnické právo a použije příslušnou procesní ochranu. Samostatně se prověří případná zákonná nepostižitelnost.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 321

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Výkonem rozhodnutí nemohou být postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 322

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 68

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen „navrhovatel“) může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 326

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud v bytě (sídle) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí. Sepsány budou především věci, které povinný může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej mimo dražbu. Sepsány nemohou být movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 327

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na návrh oprávněného se soud postará o vhodné zajištění movitých věcí pojatých do soupisu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 328

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se sepsané věci anebo soubory věcí určené soudem ke společnému zpeněžení odhadnou, pokud není a) cena stanovena úředně36, b) uveřejněn kurs investičního nástroje přijatého k obchodování na evropském regulovaném trhu 101 , nebo c) uveřejněna hodnota cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 329

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dražbu může provést i vykonavatel; o průběhu dražby soud sepíše protokol. Soudci, zaměstnanci soudů, povinný a manžel povinného nesmějí dražit. Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost. Jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození soud zaznamená do protokolu o dražbě.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 330

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dražba se skončí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení všech oprávněných a včas přihlášených věřitelů.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 331

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Byl-li výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nařízen jen pro jednu pohledávku a nepřihlásil-li se včas další oprávněný anebo věřitel [§ 328b odst. 4 písm. g)], soud po srážce nákladů prodeje, případně po odečtení daně z přidané hodnoty, je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a sloužila-li vydražená věc jeho podnikatelské činnosti, vyplatí oprávněnému dosažený výtěžek.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 332

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pořadí, v jakém soud provádí výplatu jednotlivých pohledávek, se řídí dnem, kdy došel soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí pro jednotlivé pohledávky anebo přihláška dalšího oprávněného či dalšího věřitele [§ 328b odst. 4 písm. g)]. Vymáhá-li oprávněný, další oprávněný nebo další věřitel pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li movitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byly-li návrh nebo přihláška podány v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, řídí se pořadí dnem právní moci rozhodnutí o zajištění movité věci podle trestního řádu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 325a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 325b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Povinný umožní tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 267

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části tohoto zákona.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 267, § 321–322, § 325a, § 325b, § 326–332. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 68. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E10 — Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech

Systematika a konkrétní výklad

Exekutorské zástavní právo vytváří zajištění pohledávky k nemovité věci v zákonném procesním režimu. Není totožné s prodejem nemovitosti ani s okamžitým uspokojením věřitele. Je nutné určit předpoklady návrhu, identifikaci nemovitosti, vlastnictví, rozsah zajištěné pohledávky a okamžik rozhodný pro pořadí. Zápis v katastru, účinky exekučního rozhodnutí a hmotněprávní zástavní právo se posuzují v souvislosti, ale nejsou jedním úkonem. Realizace zajištění a výmaz práva mají další podmínky. Zastavení či skončení původního řízení je nutné analyzovat podle konkrétního zákonného režimu, nikoli předpokládat automatické vymazání každého zajištění.

- **Zástavní zajištění:** Exekutorské zástavní právo zajišťuje pohledávku na nemovitosti. Samo neznamená prodej ani přijetí peněz oprávněným.
- **Osoby:** Osobní dlužník a vlastník zatížené věci mohou být různí. Rozsah jejich odpovědnosti se určí podle konkrétního titulu a zajištění.
- **Vznik:** Návrh, rozhodnutí a zápis či zákonem určený okamžik účinku mají vlastní význam. Pořadí není libovolně určeno pozdějším přáním věřitele.
- **Realizace:** Budoucí prodej vyžaduje odpovídající právní a procesní základ. Zástava se nevykládá jako automatické oprávnění věřitele převzít vlastnictví.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Funkce:** Zajištění odlišit od vymáhání výtěžkem prodeje.
- **Pořadí:** Je rozhodné pro budoucí střet věřitelů.
- **Identifikace:** Nutné přesné vymezení katastrálního objektu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Pořadí zástavních práv má hodnotu i před realizací, ale nezaručuje úplné uspokojení. Je nutné zjistit hodnotu zástavy, starší práva a rozsah zajištění. Osobní a zástavní dlužník mohou být odlišní. Výmaz se opírá o právní důvod zániku a potřebný katastrální doklad, nikoli jen přání vlastníka.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel považuje zřízení zástavního práva za důkaz, že již obdržel plnění.
- **Řešení:** Zástavní právo posiluje zajištění a pořadí; k uspokojení musí dojít zvláštním zákonným postupem. Vymáhaná pohledávka tím sama nezaniká.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 73a

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech povinného k zajištění pohledávky oprávněného se zahajuje na návrh. Exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva podává exekutorovi oprávněný.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci může být nařízen, jen když oprávněný přesně označí nemovitou věc, k níž má být zástavní právo zřízeno, a jestliže listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány nebo notářem 76 doloží, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva se vztahuje na nemovitou věc se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338d

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den, v němž k soudu došel návrh na zřízení soudcovského zástavního práva; došlo-li několik návrhů ve stejný den, mají zástavní práva stejné pořadí. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li návrh podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí soudcovského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338e

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovité věci se nepoužijí ustanovení § 263 až 266, § 267a a § 268 odst. 1 písm. e). Ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) lze použít jen tehdy, zaniklo-li právo rozhodnutím přiznané před podáním návrhu na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1309

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1312

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou. V ní strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno; zajišťuje-li se dluh ještě nedospělý nebo více dluhů, postačí ujednat, do jaké nejvyšší výše jistiny se zajištění poskytuje.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 73a. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 338b, § 338c, § 338d, § 338e. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1309, § 1312, § 1371. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

E11 — Provedení exekuce – prodej nemovitých věcí. Cena nemovité věci. Dražba (vyhláška, průběh dražby, příklep, opětovná dražba). Předražek. Přihlašování pohledávek a rozvrh výtěžku (pořadí uspokojení, nový rozvrh).

Systematika a konkrétní výklad

Prodej nemovité věci je závažný zásah do majetkové sféry, a proto vyžaduje splnění podmínek, přiměřenost a přesné procesní vedení. Po zjištění nemovitosti a závad následuje určení ceny, dražební vyhláška, přihlašování práv a pohledávek, dražba, příklep a případný předražek. Přechod vlastnictví není pouhým okamžikem nejvyššího podání; závisí na zákonných podmínkách. Rozvrh výtěžku respektuje skupiny a pořadí, ne osobní preference exekutora. Práva třetích osob, bydlení a zákonné limity postižení vyžadují samostatné posouzení. Aktuální katastrální údaje nenahrazují celý právní audit existujících práv.

- **Nemovitost a dražba:** Prodej přeměňuje postiženou nemovitost na výtěžek pro zákonné uspokojení. Exekuční příkaz, ocenění, příklep a dokončené nabytí jsou různé okamžiky.
- **Účastníci:** Povinný, dražitelé a přihlášení věřitelé mají jiná práva. Zajištění ani vlastnické tvrzení třetí osoby nesmějí být přehlédnuty.

- **Postup:** Dražební vyhláška, jistota, licitace, příklep a případný předražek podléhají vlastní úpravě. Nejvyšší podání samo nemusí dokončit nabytí.
- **Rozvrh:** Pořadí uspokojení se určí podle zákonných skupin a dalších podmínek. První iniciátor exekuce nemusí obdržet celý výtěžek před všemi ostatními.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Cena:** Odhad není příklep ani garantovaná prodejní hodnota.
- **Dražba:** Včasné uplatnění práv může ovlivnit průběh a rozvrh.
- **Rozvrh:** Zajištění a časové pořadí mají zákonné účinky.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Při hodnocení přiměřenosti je významná výše nároku, dostupné jiné způsoby a zákonné limity ochrany obydlí. Přihlášená pohledávka musí mít doložený titul a pořadí. Dražební úspěch neodstraňuje potřebu splnění podmínek příklepu a úhrady. Předražek má zvláštní účel a nelze jej zaměnit s odvoláním proti každé procesní vadě.

Odborné rozbory společných témat: Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311–332 — C31.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel žádá přednostní vyplacení z dražby pouze proto, že zahájil řízení.
- **Řešení:** Určí se zákonná skupina a pořadí jeho pohledávky ve vztahu k ostatním. Zahájení jedné exekuce neposkytuje univerzální přednost.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 335

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí může být nařízen, jen když oprávněný označí nemovitou věc, jejíž prodej navrhuje, a jestliže listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře76 doloží, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce, kterému uloží, aby ocenil nemovitou věc a její příslušenství cenou obvyklou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336a

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle výsledků ocenění a ohledání provedeného podle § 336 určí soud a) nemovitou věc, které se výkon týká, b) příslušenství nemovité věci, kterého se výkon týká, c) výslednou cenu nemovité věci a jejího příslušenství, kterého se výkon týká, d) soudu oznámená nebo jinak známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí se provede dražbou, kterou soud nařídí po právní moci usnesení podle § 336a.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336j

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který byl určen losem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336k

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Usnesení o příklepu soud doručí oprávněnému, tomu, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinnému a vydražiteli. Usnesení o příklepu se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce soudu společně s výzvou pro přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od jejího vyvěšení vyčíslili svoje pohledávky ke dni konání dražby. V usnesení vyvěšeném na úřední desce soudu se neuvádějí údaje, podle nichž je možno identifikovat vydražitele.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336ja

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Návrhy vede soud odděleně a zařadí je do spisu teprve po uplynutí lhůty podle věty první.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 337c

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Z rozdělované podstaty se uspokojují postupně podle těchto skupin: a) pohledávky nákladů vzniklých státu v tomto řízení, b) pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky, c) pohledávky z hypotečních úvěrů sloužící ke krytí dluhů z hypotečních zástavních listů v oběhu, d) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, e) pohledávky nedoplatků výživného, f) pohledávky na úhradu úplaty za postupované pohledávky výživného, g) pohledávky výživného, které byly postoupeny, h) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona, i) ostatní pohledávky.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 335–336, § 336a, § 336b, § 336j, § 336ja, § 336k, § 337c. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 69. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E12 — Provedení exekuce – postižení závodu. Správce závodu a dohled. Cena závodu. Prodej závodu. Dražební vyhláška. Dražební jednání. Rozvrh. Zpráva o výkonu správy závodu. Přechod práv a dluhů na vydražitele. Jiné výkony rozhodnutí. Postižení části závodu. Postižení podílu spolumajitele závodu. Prodej rodinného závodu

Systematika a konkrétní výklad

Postižení závodu respektuje závod jako organizovaný soubor jmění vytvořený k podnikatelské činnosti. Správa a prodej jsou odlišné způsoby s rozdílnými účinky. Správce zajišťuje zákonné úkoly a podléhá dohledu; jeho ustanovení neznamená neomezené převzetí všech práv podnikatele. Cena závodu musí zohlednit jeho právní a hospodářskou strukturu. Dražba a rozvrh výtěžku se řídí zvláštním režimem, včetně pravidel přechodu práv a dluhů. Nelze předpokládat, že přejdou všechny osobní, veřejnoprávní či smluvní vztahy bez výjimek. U části závodu a rodinného závodu je třeba ověřit samostatnou identifikovatelnost a příslušné podmínky.

- **Závod jako celek:** Závod je organizovaný soubor jmění sloužící činnosti. Jeho postižení se liší od izolovaného prodeje jednotlivých strojů.
- **Subjekty:** Správce závodu zajišťuje zákonem vymezenou správu pod dohledem. Vlastník, zaměstnanci a věřitelé mají další samostatné vztahy.
- **Průběh:** Ocenění, správa a prodej se koordinují s cílem výkonu. Přechod práv a dluhů na vydražitele je zákonná otázka, nikoli volné rozhodnutí dražebníka.
- **Zvláštní situace:** Část závodu, spolumajitelský podíl a rodinný závod vyžadují vlastní analýzu. Název podnikání sám neprokazuje rozsah všech postižených aktiv.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Předmět:** Závod není totéž co podíl v obchodní společnosti.
- **Správce:** Povinnost evidence a zpráv umožňuje kontrolu.
- **Přechod:** Vždy posoudit zvláštní pravidlo pro konkrétní právo či dluh.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Závod zahrnuje vztahy, jejichž ekonomická návaznost může ovlivnit hodnotu více než cena jednotlivých strojů. Ocenění a správa proto vyžadují kvalifikované podklady. Současně nelze zachování provozu použít jako důvod přehlédnout nepřevoditelné povolení nebo práva třetí osoby. Zvláštní přechod dluhů se vykládá podle zákona, nikoli podle obchodního dojmu celistvosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Povinný vlastní podíl ve společnosti a oprávněný navrhne prodej závodu této společnosti jako majetku povinného.
- **Řešení:** Nejprve se určí vlastník závodu. Vlastnictví podílu neopravňuje postihnout majetek samostatné právnické osoby jako vlastní závod společníka.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338f

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí postižením závodu může být nařízen, jen když oprávněný označí závod, jehož postižení navrhuje, a jestliže doloží, že závod je ve vlastnictví povinného.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338g

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu je rozhodující stav v době zahájení řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338h

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví správce závodu (dále jen „správce“) a povinnému , a týká-li se nařízení výkonu rozhodnutí závodu ve společném jmění manželů, i manželovi povinného a) zakáže, aby po doručení usnesení závod nebo část závodu převedl na někoho jiného; b) uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda a kdo má k závodu, k jeho části nebo k majetku náležejícímu k závodu předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí, s poučením, že při neoznámení povinný, případně i jeho manžel odpovídá za škodu tím způsobenou; c) uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda závod nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takový závod, zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře; d) zakáže, aby po doručení usnesení majetek, který slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit, převedl na jiného, zatížil jej nebo s ním jinak nakládal bez souhlasu správce; e) přikáže, aby správci umožnil kdykoliv nahlížet do účetní evidence a dalších písemností týkajících se závodu a bez omezení vstupovat do všech prostor závodu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338i

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správcem soud ustanoví osobu zapsanou podle zvláštních předpisů v seznamu insolvenčních správců.94 Výjimečně může soud správcem ustanovit i osobu do tohoto seznamu nezapsanou, splňuje-li podmínky pro zapsání do seznamu, jestliže s ustanovením správcem souhlasí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338j

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce je z výkonu své funkce vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338k

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správce při výkonu své funkce postupuje podle zákona a dalších právních předpisů a podle pokynů soudu; dbá, aby po nařízení výkonu rozhodnutí nedošlo bezdůvodně ke zmenšení majetku náležejícího k postiženému závodu, popřípadě aby se majetek náležející k závodu očekávaným způsobem zvýšil. K řádnému zajištění majetku náležejícího k závodu činí vhodná opatření, zejména vyrozumí peněžní ústav, že s prostředky na účtu povinného, které slouží k provozování závodu, může povinný nakládat jen s jeho souhlasem.Vyžadují-li to okolnosti případu, může správce vyzvat dlužníky povinného, aby plnění svých peněžitých dluhů skládali na účet povinného, který za tím účelem zřídil. Zjistí-li správce, že součástí závodu je nemovitá věc, vyrozumí bez zbytečného odkladu příslušný katastrální úřad, že byl nařízen výkon rozhodnutí postižením závodu a že povinný nesmí bez jeho souhlasu nemovitou věc převést na jiného, zatížit ji nebo s ní jinak nakládat.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338l

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud dohlíží, jak správce plní své povinnosti uložené mu zákonem a dalšími právními předpisy nebo soudem. Při výkonu dohlédací činnosti je soud oprávněn vyžádat si od správce zprávu o jeho činnosti, nahlížet do listin správce a povinného a provádět potřebná šetření. Zjistí-li v činnosti správce nedostatky, uloží správci, aby je odstranil; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338m

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud správci uloží, aby a) zjistil na základě údajů v účetní evidenci o závodu, jaké jmění slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit; neumožní-li povinný správci řádně nahlédnout do účetních záznamů, zjedná soud správci na jeho návrh přístup k těmto záznamům, a to v odůvodněných případech i za součinnosti orgánů justiční stráže nebo Policie České republiky, b) zjistil, jaké jsou příjmy a výdaje závodu, c) provedl soupis jmění, o němž se mu podařilo zjistit, že slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit, není-li možné potřebné údaje zjistit postupem podle písmene a).

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 70

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K exekuci postižením závodu nebo části závodu povinného může exekutor přistoupit, jen jestliže bude doloženo, že závod nebo část závodu je majetkem povinného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 502

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obchodní závod Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 503

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 338f, § 338g, § 338h, § 338i, § 338j, § 338k, § 338l, § 338m. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 70. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 502–503, § 700. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

E13 — Provedení exekuce – pozastavení řidičského oprávnění.

Systematika a konkrétní výklad

Pozastavení řidičského oprávnění je zvláštní donucovací způsob určený pro zákonem vymezené případy vymáhání výživného. Nemá obecnou působnost pro všechny peněžité dluhy. Exekuční příkaz, jeho oznámení příslušným orgánům, účinky pozastavení a jeho zrušení se řídí zvláštní úpravou. Zákonná ochrana osoby, která řidičské oprávnění nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb, vyžaduje konkrétní doložení a posouzení; nestačí mechanické přijetí jakéhokoli tvrzení o pohodlí. Prostředek nesmí být zaměňován s trestem zákazu činnosti ani se správním zadržením řidičského průkazu.

- **Donucovací účel:** Pozastavení řidičského oprávnění motivuje splnění vymezené povinnosti. Není trestem za obecnou zadluženost ani prostředkem přípustným pro každý peněžitý dluh.
- **Působnost:** Rozhodující je zákonný druh vymáhané pohledávky a konkrétní znění účinné v rozhodné době. Novější rozšíření kategorií se nesmí přenést bez ověření na starší případ.
- **Doručení a účinek:** Příkaz, jeho doručení povinnému a informování registru mají vlastní pravidla. Administrativní evidence nenahrazuje zákonné podmínky vzniku zásahu.
- **Výjimka a konec:** Nezbytnost řízení pro základní potřeby a splnění relevantního dluhu se prokazují v zákonném režimu. Jakékoli částečné plnění nemusí automaticky postačit.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Účel:** Donucení k zákonnému plnění, nikoli potrestání za minulý život.
- **Rozsah:** Rozhodná je přesná kategorie výživného a podmínek.
- **Výjimka:** Potřeba oprávnění se prokazuje konkrétně.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Zletilost oprávněného nemusí vyřešit otázku dříve vzniklého výživného; rozhodné jsou zákonné osobní a věcné podmínky. Nezbytnost řidičského oprávnění se hodnotí podle konkrétního zdroje příjmu a potřeb, nikoli jen podle názvu profese. Zrušení pozastavení je třeba doložit odpovídajícím právním důvodem a řádně oznámit.

- **Věcný rozsah aktuálního textu:** Dodané znění exekučního řádu účinné od 1. října 2026 výslovně zahrnuje více kategorií. Vedle nedoplatku výživného na nezletilé dítě se vztahuje také na zletilé dítě do 26 let soustavně se připravující studiem na budoucí povolání, v zákonném rozsahu na postoupené pohledávky, úplatu za postupovanou pohledávku a náhradní výživné. Starší učební zkratka pouze pro nezletilé dítě proto není pro toto znění úplná. Každou kategorii je třeba identifikovat zvlášť z titulu a skutkových údajů. Zmínka o výživném sama nestačí; jiný druh rodinného nároku nemusí spadat do této pravomoci.

- **Doručení a účinky:** Exekuční příkaz se doručuje povinnému, oprávněnému a orgánu vedoucímu registr řidičů. Registrující orgán jej nesmí obdržet dříve než povinný. Účinek pozastavení nastává dnem doručení příkazu povinnému a po dobu pozastavení nesmí držitel řídit motorová vozidla. Povinnému se doručuje do vlastních rukou. Při sporu o počátek omezení proto musí být doložena doručovací událost; pouhá interní evidence vydání příkazu nedokazuje vznik účinku. Zvláštní pořadí doručování chrání před situací, kdy registr zaznamená zásah před vznikem jeho procesních účinků vůči adresátovi.
- **Nezbytná potřeba oprávnění:** Zákon ukládá zrušit příkaz, prokáže-li povinný nezbytnou potřebu řízení k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, vůči nimž má vyživovací povinnost. Nejde o obecnou výjimku pro každého, kdo vlastní auto nebo má řidičský průkaz. Potřebné je spojení s konkrétním příjmem nebo péčí a doložení, proč dostupná alternativa nepokrývá základní potřeby. Zaměstnání profesionálního řidiče je významný podklad, ale název zaměstnání sám nenahrazuje úplné posouzení. Stejně tak nelze automaticky zamítnout doloženou péči jen proto, že nejde o placené řízení.
- **Zrušení po úhradě:** Jednotlivé platební důvody zrušení odpovídají kategoriím pohledávek zahrnutým do odstavce 1. Je proto třeba zjistit, co bylo skutečně vymáháno a co bylo uhrazeno. Nestačí obecná zpráva, že dlužník něco zaplatil; ověří se rozsah relevantního nedoplatku či jiné zákonem určené pohledávky. Zrušení příkazu se oznamuje registrujícímu orgánu. Tento postup nesmí být zaměňován s vymazáním všech dluhů nebo se skončením každé další exekuce vedené proti osobě. Jde o odstranění konkrétního donucovacího prostředku za zákonných podmínek.
- **Dvě aplikační varianty:** U studentky ve věku 23 let je nutné doložit nejen věk, ale i soustavnou přípravu studiem a povahu vymáhané pohledávky. U obecného obchodního dluhu firmy nelze tento způsob použít jen proto, že její jednatel často řídí. V první variantě může být splněna zvláštní věcná podmínka; v druhé chybí zákonná kategorie pohledávky. Rozdíl vyplývá z působnosti prostředku, nikoli z názoru na morální kvalitu dlužníka. Teprve po zjištění působnosti se hodnotí výjimka nezbytnosti a následné účinky.
- **Praktická kontrola:** Rozbor má zachytit titul a kategorii nároku, identitu povinného, rozhodné osobní údaje oprávněného, doručení, vznik pozastavení a případný důvod zrušení. Záznam musí umožnit následnou kontrolu zákonnosti. Odborný článek z Komorních listů pomáhá s interpretačními otázkami, ale jeho návrhy další reformy nejsou samostatným zákonným rozšířením pravomoci. U budoucí zkoušky je třeba znovu ověřit účinné znění; zde výklad konkrétně navazuje na doložený text od 1. října 2026.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Článek o řidičském oprávnění před změnou z října 2026

článek nutno aktualizovat podle nahraného znění od 1. 10. 2026

- **Časová hranice:** Článek vyšel před účinností nyní nahrané verze § 71a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Jeho výklad osobních podmínek oprávněného nelze převzít bez porovnání s říjnovou změnou.
- **Současný rozsah:** Nahrané znění počítá s vymáháním vymezeného výživného nezletilého i studujícího zletilého do věku šestadvaceti let a zákonem uvedených

pohledávek souvisejících s postoupením nebo náhradním výživným. Zákonný výčet není oprávněním použít tento prostředek na každý peněžitý dluh.

- **Donucovací funkce:** Pozastavení neuspokojuje pohledávku prodejem řidičského oprávnění; vyvíjí zákonem vymezený tlak na plnění. Vydání, doručení, okamžik účinků, zákonné výjimky a zrušení příkazu je nutné hodnotit odděleně. Podrobný rozbor podmínek níže se řídí nahranou normou, která má přednost před starším článkem.

Lukáš Bucháček, Exekuce pozastavením řidičského oprávnění, Komorní listy 2/2026. Pramen: KL_2026-2_compressed.pdf, PDF str. 20–27.

Další odborné souvislosti

Lukáš Bucháček — Exekuce pozastavením řidičského oprávnění; Komorní listy 2/2026, s. 20

Článek podrobně rozebírá osobní předpoklady oprávněného, dlužné výživné po dosažení zletilosti a nezbytnou potřebu řidičského oprávnění povinného. Tyto otázky nelze řešit pouze aktuálním věkem nebo označením povolání. Je třeba použít přesné znění exekučního řádu a konkrétní důkazy o příjmu či péči o závislé osoby. Autorova doporučení de lege ferenda je nutné výslovně odlišit od platného pravidla; článek není samostatným titulem k rozšíření tohoto způsobu na běžný obchodní dluh.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dlužník výživného doloží, že profesionální řízení je jeho jediným zdrojem obživy.
- **Řešení:** Prověří se zákonná výjimka a skutečná nezbytnost. Automatické pozastavení bez zhodnocení doložených okolností by přehlíželo ochranné pravidlo.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 71a

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, včetně pohledávek výživného, které byly postoupeny, vymáhána úplata za postupovanou pohledávku výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, nebo vymáhána pohledávka za náhradní výživné podle jiného zákona.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 71a. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E14 — Provedení exekuce – nepeněžitá plnění. Vyklizení. Odebrání věci. Rozdělení společné věci. Provedení prací a výkonů. Jiná nepeněžitá povinnost.

Systematika a konkrétní výklad

Nepeněžitá exekuce směřuje ke splnění konkrétní povinnosti určené titulem. Vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci a provedení prací mají odlišné procesní mechanismy. U zastupitelné činnosti lze využít náhradní provedení v zákonném režimu, zatímco osobní nezastupitelná povinnost vyžaduje jiné prostředky. Pokuty neslouží k přeměně každé povinnosti na peněžitý dluh bez zákonného základu. Při vyklizení je třeba řešit osoby, věci a jejich úschovu podle zákona a titulu. Rodinněprávní výkon má zvláštní režim a nelze jej automaticky vést jako běžnou exekuci movité věci.

- **Povaha nepeněžitého plnění:** Vyklizení, vydání věci a provedení práce jsou různé povinnosti. Peněžní exekuční způsob nelze bez dalšího použít místo uloženého nepeněžitého výsledku.
- **Subjekty:** Povinný a další uživatelé prostoru mohou mít odlišná práva. Věc třetí osoby nelze jednoduše pokládat za majetek povinného.
- **Zastupitelnost:** Práci může někdy vykonat jiný subjekt na náklady povinného, osobní či zdržovací povinnost vyžaduje jiný prostředek. Rozhodující je obsah titulu.
- **Meze výkonu:** Postup musí respektovat zákonné podmínky a přiměřenost. Donucovací pokuta nenahrazuje automaticky samotné splnění ani neslouží libovolnému trestání.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Titul:** Přesně vymezit požadované jednání a rozsah.
- **Zastupitelnost:** Rozhoduje o volbě prostředku.
- **Vyklizení:** Ochrana osob a nakládání s věcmi jsou součástí zákonného provedení.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Náhradní provedení musí odpovídat obsahu titulu a nesmí rozšířit povinnost nad jeho výrok. Zásah do bytu nebo vydání věci vyžaduje zjištění práv osob, kterých se dotýká. Donucovací pokuta sleduje budoucí splnění; její ukládání a další postup se opírají o konkrétní zákonný režim, nikoli o obecné potrestání neposlušnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Povinný má odstranit stavbu a oprávněný požaduje, aby práci provedla třetí osoba na jeho náklady.
- **Řešení:** Posoudí se zastupitelnost povinnosti, obsah titulu a podmínky náhradního provedení. Samotný zájem oprávněného nenahrazuje procesní postup.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 340

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukládá-li rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil nemovitou věc, stavbu, byt nebo místnost, soud nařídí výkon rozhodnutí a po právní moci tohoto usnesení výkon rozhodnutí provede.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 341

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výkon rozhodnutí se provede tak, že soud učiní opatření, aby z vyklizovaného objektu a) byly odstraněny věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i věci, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu, b) byli vykázáni povinný a všichni, kdo se tam zdržují na základě práva povinného.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 342

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nevyzvedl-li si povinný věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou prodány na návrh obce (schovatele) podle ustanovení o prodeji movitých věcí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 343

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukládá-li rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil dům nebo byt, za které je nutno zajistit určený způsob náhrady za ztrátu práva, soud nařídí výkon rozhodnutí jen tehdy, jestliže je prokázáno, že povinnému je zajištěn takový způsob náhrady, jaký byl určen ve vykonávaném rozhodnutí. Soud provede výkon rozhodnutí po právní moci rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 344

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud doručí vyrozumění povinnému nejméně 15 dnů přede dnem, kdy má být vyklizení provedeno. Vyrozumí o tom rovněž oprávněného a příslušný orgán obce. Jestliže to je potřebné, zejména není-li povinný přítomen, přibere vykonavatel provádějící vyklizení k tomuto úkonu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 345

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukládá-li rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vydal nebo dodal oprávněnému věc, postará se soud o výkon rozhodnutí tím, že dá odebrat věc se vším, co k ní patří, povinnému a odevzdá ji oprávněnému.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 346

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Má-li věc, kterou je třeba povinnému odebrat, u sebe někdo jiný, vyzve jej soud, aby ji oprávněnému vydal. Nebude-li věc vydána dobrovolně, použije se na návrh oprávněného přiměřeně ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 347

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nepodaří-li se odebrat věc určenou v nařízení výkonu rozhodnutí a lze-li si věc stejného druhu a stejné jakosti opatřit jinak, vyzve soud oprávněného, aby si ji opatřil na náklad a nebezpečí povinného.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 348

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby byla společná movitá věc nebo nemovitá věc prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, provede se výkon rozhodnutí přiměřeně podle ustanovení o prodeji movitých věcí nebo nemovitých věcí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 349

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby byla společná movitá věc nebo nemovitá věc rozdělena jinak než prodejem, určí soud při nařízení výkonu rozhodnutí, jak výkon bude proveden. Ukazuje-li se to potřebné, přibere se k provedení výkonu rozhodnutí vhodná osoba, podle možnosti zástupce orgánu obce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 350

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby povinný podle něho provedl pro oprávněného nějakou práci, kterou může vykonat i někdo jiný než povinný, povolí soud oprávněnému, aby si dal práci, o kterou jde, provést někým jiným nebo si ji provedl sám, a to na náklad povinného.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 351

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloží soud za porušení této povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný ani poté vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí nebude zastaven. Pokuty připadají státu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 72

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Byl-li vydán exekuční příkaz k provedení prací a výkonů, které může vykonat i někdo jiný než povinný, postará se exekutor o to, aby práce, o které jde, provedl pro oprávněného někdo jiný, nedohodl-li se s oprávněným jinak.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 340–351. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 72. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E15 — Tzv. další činnost exekutora. Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání. Právní pomoc. Autorizovaná konverze. Exekutorské zápisy. Doručování písemností. Úschovy. Dražby na návrh. Zjištění majetku podléhajícího zajištění v trestním řízení a jeho správa.

Systematika a konkrétní výklad

Další činnost exekutora je zákonem vymezená a nelze ji rozšiřovat podle obchodní poptávky. Zahrnuje určité formy právní pomoci, doručování, úschov, zápisů a jiných úkonů v zákonném rozsahu. Exekutorský zápis osvědčující skutkový děj není automaticky vykonatelným titulem; historické zápisy a jejich účinky vyžadují rozlišení časového režimu. Autorizovaná konverze ověřuje zákonné převedení dokumentu, ne pravdivost všech jeho tvrzení. Dražba na návrh má vlastní podmínky a nesmí být směšována s nuceným prodejem v exekuci. Zjišťování a správa majetku zajištěného v trestním řízení vyžadují zvláštní zákonný základ a pověření.

- **Další činnost:** Další činnost exekutora má samostatný zákonný rozsah. Profesní zkušenost mu nedává obecnou pravomoc vykonávat každou notářskou nebo advokátní službu.
- **Druh aktu:** Osvědčení skutkového děje, konverze dokumentu a právní pomoc mají jiné účinky. Exekutorský zápis se nemůže automaticky označit za dnešní exekuční titul.
- **Proces:** Dražba na návrh a nucená dražba se liší právním základem. Úschova vyžaduje pravidla oddělení a nakládání s prostředky.
- **Historický režim:** Starší tituly a nynější oprávnění se hodnotí zvlášť. Zrušenou pravomoc nelze obnovit poukazem na staré tiskopisy.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Osvědčení skutkového děje zachycuje vnímaný stav podle formálních pravidel, neřeší autoritativně všechny spory o právo. Úschovní podmínky musí určit vydání, oprávněnou osobu a nakládání při sporu. Trestní zajištění se od exekuce liší účelem i titulem. Historické pravomoci exekutora nelze bez časové analýzy vydávat za současné.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Profesní role advokáta, notáře a soudního exekutora

- **Advokát:** Poskytuje právní služby a v zákonných mezích hájí zájmy klienta. Tato role se odlišuje od autoritativního výkonu veřejné moci i od povinné nestrannosti při vybraných úkonech jiných právních profesí.
- **Notář:** Vykonává zákonem určené činnosti s vlastními podmínkami a funkcí listin. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti potřebuje konkrétní zákonný obsah; nelze za něj zaměnit každou ověřenou soukromou smlouvu.
- **Exekutor:** Při exekuční činnosti uskutečňuje nucený výkon v zákonném rámci. Další činnost je zvláštní kategorie oprávnění a neznamená, že si může přisvojit každou pravomoc notáře nebo advokáta.
- **Použití starých výpisků:** Převzato je srovnání profesních funkcí. Staré předpisy ČAK, částky příspěvků a tehdejší personální obsazení nejsou převedeny do pravidel Exekutorské komory ani vydávány za dnešní stav.

Teoretický podklad: Advokátní-předpisy-výpisky (1).docx, odstavec 7. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o advokacii (85/1996 Sb.): § 1; exekuční řád (120/2001 Sb.): § 1, § 2, § 74, § 75; notářský řád (358/1992 Sb.): § 2.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Profesní úschovy: změna advokacie se nepřenáší automaticky na exekutora

advokátní úprava 2026; odlišný profesní režim

- **Advokátní novinky:** Článek vysvětluje změny spojené s elektronickou knihou úschov a Garančním fondem ČAK od ledna 2026. Jejich právní základ je v zákoně č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, a navazujících stavovských pravidlech.
- **Exekutorská úschova:** Přijetí úschovy soudním exekutorem podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, a exekutorských stavovských předpisů podléhá vlastnímu účelu, účtům, evidenci a odpovědnosti. Povinnost zápisu advokáta do knihy ČAK se sama nestává povinností exekutora.

- **Praktické rozlišení:** Klient musí vědět, kdo peníze přijímá, na jakém právním základě, za jakých podmínek budou vydány a komu náleží prostředky během úschovy. Rozdíl profesních režimů ovlivňuje ochranu, dohled i způsob uplatnění případné újmy.

Redakce, Nové povinnosti advokáta v souvislosti s prováděním úschov od ledna 2026, Bulletin advokacie 1–2/2026. Pramen: BA_1-2_2026_web.pdf, PDF str. 10.

Odborné rozbory společných témat: Česká advokátní komora — Advokátní úschovy; informace k režimu roku 2026 — C40.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Zájemce žádá zápis libovolného dluhu a tvrdí, že každý exekutorský zápis lze ihned exekučně vykonat.
- **Řešení:** Určí se přípustný typ zápisu a rozhodný časový režim. Osvědčení skutkového děje samo neobsahuje všechny předpoklady vykonatelného závazkového titulu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 74

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor v rámci další činnosti a) poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností, b) provádí autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního předpisu 41, c) sepisuje listiny a vykonává jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 75

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímá do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje.

zákon o advokacii (85/1996 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty (dále jen „výkon advokacie“).

notářský řád (358/1992 Sb.), § 2

Znění: 1. 4. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy (dále jen „notářská činnost“). Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 76

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pověří-li soud exekutora, může exekutor provádět i jinou činnost, zejména doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního vykonavatele podle zvláštního právního předpisu.19 V rámci další činnosti exekutor vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 77

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 79

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutorský zápis musí obsahovat a) místo, den, měsíc a rok jeho sepsání, b) jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo, c) místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí, d) popis děje nebo stavu věci, e) otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy4 a advokáti za podmínek stanovených jiným právním předpisem 4a .

zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části pro účely výkonu trestu, výkonu ochranného opatření zabrání části majetku nebo uspokojení nároku poškozeného v trestním řízení a při správě takového majetku, jakož i při správě věcí a náhradních hodnot vydaných, odňatých nebo jinak zajištěných v trestním řízení (dále jen „majetek“).

zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Správu zajištěného majetku vykonává podle povahy a rozsahu věcí a práv, které ho tvoří, soud, který o zajištění v prvním stupni rozhodl nebo na který přešla příslušnost ke správě podle § 1 odst. 5, nebo na základě jeho pověření Ministerstvo vnitra.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 1

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 2

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 22

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Konverzí se rozumí a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi a) ověří platnost kvalifikovaného elektronického časového razítka vstupu 8, je-li jím vstup opatřen, b) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán, platnost uznávané elektronické pečetě, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané elektronické značky, je-li jí vstup označen, c) ověří integritu vstupu, je-li zajištěna jiným způsobem než podle písmene b) a lze-li tuto skutečnost ze vstupu zjistit a ověření provést.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 1–2, § 74–79. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.): § 22–24. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.): § 1, § 9. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o advokacii (85/1996 Sb.): § 1. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

notářský řád (358/1992 Sb.): § 2. Znění: 1. 4. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E16 — Náklady spojené s exekučním řízením. Náklady exekuce. Odměna exekutora – tarifní, smluvní. Náklady oprávněného. Náklady při zastavení. Rozhodnutí o nákladech. Záloha na náklady exekuce.

Systematika a konkrétní výklad

Náklady exekuce zahrnují zákonem a tarifem určené složky; náklady oprávněného jsou samostatnou kategorií. Tarifní a smluvní odměna mají rozdílný právní základ a smlouva nemůže automaticky zatížit povinného vším sjednaným mezi exekutorem a oprávněným. Výpočet se odvíjí od relevantního základu, způsobu provedení, splnění a časového režimu. Při zastavení se určuje procesní příčina, zákonná odpovědnost a konkrétní nákladové pravidlo. Příkaz k úhradě nákladů umožňuje zákonem určenou obranu. Záloha je procesní institut, nikoli konečný účet nákladů. U každé částky se oddělí odměna, náhrady a případná daň.

- **Odměna:** Tarifní odměna a smluvní ujednání mají zákonné meze. Základ výpočtu se určí podle skutečného režimu, nikoli libovolné nominální hodnoty spisu.
- **Proces:** Příkaz k úhradě nákladů a ochrana proti němu mají vlastní pravidla. Záloha nepředstavuje vždy konečné vyúčtování.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Nákladový výrok musí být přezkoumatelný po jednotlivých položkách. Tarifní základ, skutečné úkony, hotové výdaje a případná DPH se neztotožňují. Úhrada před různými procesními okamžiky může mít rozdílné tarifní účinky. Přiznání smluvní odměny vyžaduje rozlišit závazek smluvní strany a zákonnou povinnost povinného.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Náklady exekuce a náklady oprávněného

- **Dvě kategorie:** Náklady exekuce tvoří zákonem stanovené položky spojené s činností exekutora. Náklady oprávněného se týkají jeho účelného uplatnění práva, například zastoupení. Nejprve je nutné správně zařadit položku a teprve potom určit její výši a nositele.
- **Výpočet a povinnost:** Tarifní výše neřeší sama, kdo náklad skutečně hradí. Při zastavení se posuzuje zákonný důvod a odpovídající nákladový režim. Ne každé zastavení znamená automatické prominutí všech položek.
- **Dobrovolné splnění:** Zákon a tarif spojují určité splnění s nižšími náklady za stanovených podmínek. Zaplacení jistiny bez odpovídajícího příslušenství a nákladů se nemá bez kontroly označit za splnění všech podmínek výzvy.
- **Časová kontrola:** Ze schématu se nepřebírá kompletní dobový výpočet. Konkrétní sazby a paušály jsou určeny podle doloženého novějšího exekutorského tarifu v této otázce.

Teoretický podklad: Schéma průběhu exekuce.pdf, PDF str. 1. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: exekuční řád (120/2001 Sb.): § 87, § 88, § 89; exekutorský tarif (330/2001 Sb.): § 6, § 13.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Exekutorský tarif 2026 a správné stupňování odměny

doložená účinná tarifní úprava pro rok 2026

- **Progresivní pásma:** § 6 vyhlášky č. 330/2001 Sb., exekutorský tarif, stanoví 15 % do tří milionů korun, 10 % z přebývající části do čtyřiceti milionů, 5 % z další části do padesáti milionů a 1 % z další části do dvou set padesáti milionů. Částka nad poslední hranici se nezapočítává. Sazba 15 % tedy neplatí na celý základ přesahující první pásmo.
- **Minimum:** Dodané znění stanoví minimální odměnu 2 000 Kč. Starší údaj 3 000 Kč v komentáři k předchozí verzi není současným minimem tohoto ustanovení. Snížení při včasném splnění se posuzuje podle konkrétních podmínek § 11, nikoli jen podle slovního označení platby jako dobrovolné.
- **Další položky:** Paušál hotových výdajů podle § 13, skutečné náklady v zákonných situacích, daň a náklady oprávněného mají samostatné právní základy. Nahrané znění § 13 rozlišuje i více účastníků a spojení věcí; jeden paušál nelze mechanicky kopírovat do všech exekucí.
- **Ústavní kontrola:** Nález III. ÚS 1143/25 chrání použití správného tarifního pásma. Nález III.
- **ÚS 3515/24 řeší jinou otázku:** individuální odůvodnění moderace náhrady při zastavení vadného výkonu. Podrobné rozbory jsou zde jednou, bez opakování u dalších otázek.

Redakční porovnání nahraných časových znění předpisů; související odborný výklad. Pramen: 330-2001-Sb vyhlaska o odmene a nahradach soudniho exekutora.pdf, PDF str. ustanovení uvedená v textu.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález III. ÚS 1143/25, 3. září 2025 — Chybný postup soudu při výpočtu výše odměny exekutora bez řádného odůvodnění

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 6 odst. 1 — vyhláška č. 330/2001 Sb., exekutorský tarif**
  Stručný obsah (parafráze): Odměna peněžité exekuce se počítá procentními sazbami z jednotlivých pásem základu. Text stanoví tarifní výpočet; ústavní přiměřenost konkrétního výsledku vyžaduje další posouzení okolností.
- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného soudního rozhodnutí s tvrzením, že jím bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a právo na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Současně stěžovatel dává ke zvážení Ústavnímu soudu, zda s ohledem na specifické okolnosti případu, spočívající v hrubém pochybení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) při výpočtu odměny soudního exekutora, nejsou dány důvody pro výjimečnou aplikaci § 62 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, tj. pro přiznání náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem vůči krajskému soudu.

- **Význam a meze použití:** Výpočet odměny exekutora se musí opírat o správný základ, použitelné tarifní pravidlo a přezkoumatelné odůvodnění. Exekutorský tarif se neztotožňuje s tarifem advokátním ani se smluvní odměnou za další činnost.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

S ústavněprávními požadavky, jež plynou z ústavně zaručeného základního práva na řádný proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, koresponduje povinnost obecných soudů odůvodnit svá rozhodnutí nejen tak, aby vyhovovala kritériím stanoveným příslušným procesním předpisem, ale také, aby byla přezkoumatelná, tedy aby z nich bylo dostatečně patrno, jakými úvahami se obecné soudy při svém rozhodování řídily. S tímto základním právem se neslučuje, jestliže obecný soud řádně (tj. srozumitelně a v souladu s pravidly logického myšlení) nezdůvodní, proč při stanovení odměny soudního exekutora podle § 6 odst. 1 exekutorského tarifu postupoval jinak než soudní exekutor i než on sám ve svém předchozím rozhodnutí a použil 15% sazbu také na základ přesahující částku 3 000 000 Kč.

Pramen publikované právní věty: Svazek_132_web.pdf, PDF str. 75. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-1143-25

Nález III. ÚS 3515/24, 22. dubna 2026 — Povinnost zvážit okolnosti případu při moderaci nákladů exekuce soudem

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 150 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Soud může výjimečně nepřiznat náhradu nákladů zcela nebo zčásti z důvodů hodných zvláštního zřetele; ustanovení zahrnuje i vymezené odmítnutí setkání s mediátorem. Výjimka musí být konkrétně odůvodněna.

- **§ 89 — zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád**
  Stručný obsah (parafráze): Při zastavení zásadně nese náklady ten, kdo je zavinil; při nemajetnosti zákon zvlášť řeší výdaje exekutora hrazené oprávněným. Zvláštní režim dlouhodobě bezvýsledných exekucí je nutné posuzovat spolu s § 55.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se v projednávané věci zabýval – zjednodušeně vyjádřeno – tím, zda krajský soud při úvahách o okolnostech rozhodných pro aplikaci § 150 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) vedoucích k neuložení povinnosti nahradit náklady exekuce stěžovatelce, která zastavení exekuce nezavinila, neporušil ústavně zaručené právo stěžovatelky na soudní ochranu.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Okresní soud v Chomutově („okresní soud“) zastavil exekuci vedenou proti stěžovatelce (výrok I). Stěžovatelka (dále též „povinná“) a vedlejší účastnice (dále též „oprávněná“) uzavřely smlouvu o úvěru, kterou soud prohlásil za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Učinil tak na základě zjištění, že nepřiměřená výše sjednaných úroků a zajištění úvěru představuje značnou nerovnováhu v neprospěch stěžovatelky (spotřebitelky). Soud přitom odkázal na nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2014 sp. zn. III. ÚS 4084/12 (N 226/75 SbNU 527). Rozhodčí nález (exekuční titul) shledal soud nevykonatelným pro nedostatek pravomoci rozhodce z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky obsažené ve špatně čitelných smluvních podmínkách smlouvy o úvěru. Okresní soud uložil vedlejší účastnici povinnost nahradit stěžovatelce náklady řízení ve výši 7 768 Kč (výrok II) a povinnost uhradit pověřenému soudnímu exekutorovi na nákladech exekuce 27 539 Kč (výrok III). O nákladech rozhodl okresní soud podle § 89 exekučního řádu, jelikož zastavení řízení zavinila oprávněná, když se stěžovatelkou uzavřela úvěrovou smlouvu odporující dobrým mravům a po řadu let nechala běžet exekuci k vymožení nezpůsobilého exekučního titulu i při vědomí vývoje judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.

- **Význam a meze použití:** Moderace nákladů účastníků po zastavení exekuce vyžaduje rozbor konkrétních okolností na obou stranách. § 150 občanského soudního řádu není paušálním pravidlem, podle něhož se při zastavení vždy promíjejí náklady.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Při rozhodování o nákladech účastníků exekučního řízení lze při zohlednění skutkových okolností věci zvážit aplikaci § 150 o. s. ř., tj. využít moderačního práva jako výjimky z pravidla přiznání nákladů řízení podle míry zavinění na zastavení exekuce [§ 89 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů]. Zohlednit lze skutečnost, že povinný si půjčil i jeho vůli dluh splácet. Na druhé straně ovlivňuje úsudek soudu jednání oprávněného před zahájením exekuce a v jejím průběhu. Pro (ne)aplikace § 150 o. s. ř. je namístě pečlivě zvážit význam uvedených okolností i jejich dopad na jednotlivé účastníky řízení.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 330. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-3515-24

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 3194/18 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce. Podrobný rozbor a citace: E05.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Oprávněný vezme návrh zpět a tvrdí, že nikdo již nemůže požadovat žádné náklady.
- **Řešení:** Posoudí se příčina zastavení, dosavadní úkony a zákonná pravidla náhrady. Zpětvzetí samo nákladovou otázku neodstraňuje.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 87

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu a správce nemovité věci , a je-li exekutor nebo správce závodu a správce nemovité věci plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu 20 (dále jen „náklady exekuce“). Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času je nákladem exekuce do výše stanovené prováděcím právním předpisem. Účelně vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi oprávněný; o tom musí být poučen ve vyrozumění o zahájení exekuce.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 88

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 89

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků, případně paušálně stanovenou náhradu nákladů plátce mzdy ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí do 3 000 000 Kč základu ..... 15 %, z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu ..... 10 %, z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu ..... 5 %, z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu ..... 1 %.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce a) 3 500 Kč za exekuci, v níž ke dni vydání pověření podle § 43a zákona vymáhané plnění, které nezahrnuje náklady exekuce a náklady oprávněného, nepřesahuje částku 5 000 Kč, a v níž není vymáhána jiná povinnost než zaplacení peněžité částky, b) 4 500 Kč za exekuci neuvedenou v písmenu a).

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 90

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za exekuční činnost a další činnost podle tohoto zákona náleží exekutorovi odměna, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při vedení exekuce, náhrada za doručení písemností, a je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.20

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o vedení exekuce smluvní odměnu, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Správci závodu nebo správci nemovité věci náleží za činnost při exekuci postižením závodu nebo při exekuci správou nemovité věci odměna a náhrada hotových výdajů.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 1 000 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (§ 46 odst. 6 zákona), náleží exekutorovi odměna a) ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky, b) ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 1

Znění: 15. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta“) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 87–90. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.): § 1–6, § 11, § 13–14. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

advokátní tarif (177/1996 Sb.): § 1, § 7, § 11. Znění: 15. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E17 — Manipulace se spisy - nahlížení do spisů, půjčování spisů, rekonstrukce spisů. Manipulace s exekutorskými stejnopisy. Úschova ukončených spisů. Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů

Systematika a konkrétní výklad

Spis zachycuje celý kontrolovatelný průběh řízení a jeho správa chrání procesní práva i důvěrné informace. Nahlížení, vydávání opisů, půjčování a rekonstrukce mají zákonné podmínky a vyžadují evidenci. Přístup účastníka se liší od přístupu jiné osoby a od zveřejnění dokumentu na internetu. Elektronická podoba nevylučuje požadavky na úplnost, integritu, oprávnění a uchování dokladů o doručení. Ztráta části spisu neumožňuje vytvořit zpětně fiktivní úkon; rekonstrukce musí doložit zdroj a rozsah obnoveného obsahu. Manipulace se stejnopisy a ukončenými spisy podléhá také kancelářskému a skartačnímu režimu.

- **Spis jako procesní paměť:** Spis zaznamenává průběh a podklady výkonu veřejné moci. Materiální úplnost je podmínkou kontroly; existence elektronického seznamu sama nenahrazuje chybějící dokument.
- **Přístup:** Účastník, zástupce a třetí osoba mají různý rozsah nahlížení. Ochrana osobních údajů nesmí být univerzální záminkou odmítnout zákonné procesní právo.
- **Manipulace:** Půjčení, rekonstrukce a vydání stejnopisu vyžadují dohledatelnost a příslušný postup. Kopie není automaticky autorizovaným stejnopisem.
- **Uložení:** Úschova a skartace se řídí stanovenými lhůtami a pravidly. Ukončení exekuce neznamená volnost okamžitě odstranit všechny podklady.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Právo:** Odlišit nahlížení, kopii a potvrzený stejnopis.
- **Data:** Procesní přístup není neomezený souhlas s dalším šířením.
- **Rekonstrukce:** Důležitá je prokazatelnost a označení obnovené části.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Elektronický spis vyžaduje autenticitu, pořadí dokumentů a spojení s příslušným řízením. Přístupové oprávnění musí být odděleno od technické možnosti kopírování. Rekonstrukce má zachovat důkazní hodnotu a vysvětlit původ obnovených dokumentů. Ukončení řízení neodstraňuje zákonné archivační ani profesní povinnosti.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Digitalizace spisu: právní pravidlo a projektové očekávání

účinná procesní změna 2026; projektový harmonogram není účinnost zákona

- **Právní režim:** § 40b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, upravuje elektronický spis a související podobu vedení procesní dokumentace. Způsob zachycení dokumentu není totožný s jeho doručením účastníkovi ani s automatickým veřejným zpřístupněním.
- **Práva účastníka:** Přístup ke spisu musí zachovat oprávnění účastníků, zastoupení, ochranu neveřejných údajů a ověřitelnost procesních úkonů. Digitalizace proto neruší zákonné omezení nahlížení ani povinnost chránit údaje třetích osob.

- **Očekávané systémy:** Zmínky o plánovaném spuštění eISIR či eSpisu v roce 2027 jsou organizačním očekáváním popisovaným v periodiku. Bez příslušného normativního aktu nebo potvrzeného nasazení se neuvádějí jako již účinná univerzální povinnost exekutora.

Olga Černá, téma digitalizace soudních a exekučních spisů, Komorní listy 2/2026. Pramen: KL_2026-2_compressed.pdf, PDF str. 28–33.

Odborné rozbory společných témat: Alice Šebová — Elektronický spis; Komorní listy 2/2026, s. 28 — C56.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Ze spisu zmizí doručenka rozhodující pro běh lhůty.
- **Řešení:** Dohledají se ověřitelné doručovací záznamy a provede se řádná rekonstrukce. Nelze pouhým interním tvrzením nahradit důkaz o doručení.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 94

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 95

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Oprávněnými orgány jsou v rozsahu své působnosti ministerstvo, Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, finanční úřady a katastrální úřady.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 44

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy.

Kancelářský řád EK ČR, § 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) zřizuje v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář pro výkon činnosti podle zákona.

Kancelářský řád EK ČR, § 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor umístí při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho kancelář, označení podle § 14 odst. 2 zákona. Není-li vchod do budovy, ve které se nachází kancelář exekutora, přístupný přímo z veřejné komunikace, umístí exekutor označení tak, aby bylo z této komunikace viditelné.

Kancelářský řád EK ČR, § 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor umístí na viditelném místě u vchodu do své kanceláře informační tabuli.

Kancelářský řád EK ČR, § 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Úřední deska exekutora musí být umístěna v budově, kde se nachází kancelář exekutora. Úřední deska musí být v uzamykatelné vitríně nebo v takovém zařízení, do kterého nemají přístup nepovolané osoby.

Kancelářský řád EK ČR, § 5

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na žádost exekutora a na jeho náklady vydá Komora exekutorovi bez zbytečného odkladu průkazy pro zaměstnance exekutora, s uvedením zda se jedná o exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta, vykonavatele nebo dalšího zaměstnance exekutora.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 40b

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) O každém sporu nebo jiné právní věci se vede spis v listinné nebo v elektronické podobě. Soud vyhotovuje písemné úkony v té podobě, v jaké je veden spis; je-li však o věci veden listinný spis, předseda senátu může rozhodnout, že se písemný úkon soudu vyhotoví v elektronické podobě. Podmínky vedení spisu stanoví prováděcí právní předpis.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 94–95. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 40b, § 44. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Kancelářský řád EK ČR: § 1–5. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E18 — Samospráva exekutorů. Komora a její orgány. Výběrové řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Exekutorská komora je zákonem zřízená profesní samospráva s povinným členstvím a vymezenými orgány. Profesní autonomie působí v mezích zákona a nevylučuje státní dohled ani soudní ochranu. Sněm, prezidium a další orgány mají rozdělenou působnost; stavovský předpis není obecně závazným zákonem pro všechny občany. Volba orgánů, vedení seznamů, hospodaření a vnitřní pravidla vycházejí ze zákona a organizačního řádu. Výběrové řízení a jmenování do úřadu jsou navazující, ale rozdílné fáze; úspěch ve výběru se nesmí zaměňovat se vznikem všech oprávnění. Podmínky a způsob přezkumu je nutné určit pro konkrétní akt.

- **Profesní samospráva:** Komora vykonává zákonem svěřené veřejnoprávní úkoly. Není pouze dobrovolným profesním spolkem a její předpisy nemohou překročit zákonné zmocnění.
- **Orgány:** Sněm, prezidium a další orgány mají rozdělené kompetence. Volba člena orgánu mu nedává osobní pravomoc rozhodovat za celou komoru.

- **Postup:** Výběrové řízení, nominace a jmenování exekutora tvoří odlišné kroky. Úspěch v profesní zkoušce sám nezakládá obsazený úřad.
- **Ochrana:** Stavovská autonomie musí respektovat zákonnost a procesní práva. Profesní solidarita nemůže ospravedlnit přehlížení prokázaného porušení povinností.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Samospráva:** Orgány komory nezasahují bez zákonného podkladu do rozhodování soudu.
- **Předpis:** Zkoumat působnost a řádné přijetí.
- **Výběr:** Odlišit doporučení, výsledek a jmenování.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Povinné členství v profesní komoře sleduje organizaci veřejně významné činnosti. Komorní autonomie má zákonné hranice a procesní náležitosti. Orgán může rozhodovat jen ve svěřené působnosti; schválení nesprávným orgánem se neopraví pouhou popularitou výsledku. Hospodaření a kontrola prostředků vyžadují samostatné právní a účetní podklady.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález I. ÚS 2033/23, 14. května 2025 — Proces obsazování exekutorského úřadu a jeho soudní přezkum

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 21 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 a 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 21 odst. 4 zaručuje rovný přístup k veřejným funkcím. Čl. 36 odst. 1 a 2 chrání soudní ochranu a přezkum správních rozhodnutí dotýkajících se základních práv; jmenovací proces nesmí ochranu rozdělením kroků obcházet.
- **čl. 25 písm. c) — vyhláška č. 120/1976 Sb., Mezinárodní pakt o občanských a politických právech**
  Stručný obsah (parafráze): Občan má právo a možnost vstupovat za obecných rovných podmínek do veřejných služeb své země bez nerozumných omezení a diskriminace.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel se jako neúspěšný účastník výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí pro porušení svého práva na rovný přístup k veřejným funkcím a práva na soudní ochranu. Uvádí, že byl postupem správních soudů uvrhnut do „bludného kruhu“ a že mu byl v důsledku odepřen přístup k soudnímu přezkumu zákonnosti výběrového řízení podle § 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2021.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel se v roce 2016 zúčastnil výběrového řízení na uvolněné místo soudního exekutora v Exekutorském úřadu Hradec Králové. Po jeho skončení obdržel usnesení prezidia Exekutorské komory, kterým bylo rozhodnuto, že ve výběrovém řízení se na prvním místě umístil jiný účastník (dále též „rozhodnutí prezidia Komory“). Výběrová komise mu udělila bod více než stěžovateli. Stěžovatel se od té doby pokouší výsledek zpochybnit.

- **Význam a meze použití:** Obsazování exekutorského úřadu zahrnuje správní rozhodování a soudní ochranu uchazečů. Je třeba identifikovat přezkoumatelný úkon a zákonný prostor příslušného orgánu, nikoli výběrový proces pokládat za čistě soukromou soutěž.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Funkce soudního exekutora je veřejnou funkcí. Proces obsazování exekutorského úřadu se tedy týká práva na rovný přístup k veřejným funkcím podle čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 25 písm. c) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a vzhledem k tomu jej nelze podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny vyloučit ze soudního přezkumu. Rozdělením procesu do více samostatných řízení současně není možné zabránit účinnému soudnímu přezkumu výsledného jmenovacího aktu.

Pramen publikované právní věty: Svazek_130_web.pdf, PDF str. 71. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-2033-23

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 15/18 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného. Podrobný rozbor a citace: E01.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Uchazeč považuje oznámený výsledek výběru za okamžité oprávnění provádět exekuce.
- **Řešení:** Prověří se dokončení zákonného jmenovacího postupu a splnění všech podmínek výkonu úřadu. Jednotlivé fáze nejsou zaměnitelné.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 109

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zřizuje se Exekutorská komora České republiky se sídlem v Praze.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 111

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezidium je řídícím a výkonným orgánem Komory.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 112

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezident Komory a) zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech, b) řídí jednání sněmu, c) svolává prezidium Komory nejméně jednou za 3 měsíce a řídí jeho jednání; prezidium Komory svolá do 20 dnů vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů prezidia Komory nebo požádá-li o to revizní komise Komory, d) je oprávněn činit v době mezi zasedáními prezidia rozhodnutí v působnosti prezidia, která nesnesou odkladu, a veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti orgánů Komory, která nejsou tímto zákonem nebo stavovským předpisem vyhrazena jinému orgánu Komory, e) navrhuje na výzvu předsedy kárného soudu exekutory do seznamu přísedících kárného soudu, f) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Komory vydaných ve správním řízení42; ustanovení o rozkladových komisích se použije obdobně43.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 113

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Revizní komise má 5 členů a 3 náhradníky; klesne-li počet členů revizní komise pod počet stanovený tímto zákonem, je revizní komise oprávněna doplnit z řad náhradníků členy nové.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 114

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárná komise má 9 členů, z toho 6 členů z řad soudců a 3 členy z řad exekutorů. Kárná komise má 3 náhradníky z řad exekutorů; klesne-li počet členů kárné komise z řad exekutorů pod počet stanovený tímto zákonem, je kárná komise oprávněna doplnit z řad náhradníků členy nové.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 116

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědni za kárný delikt nebo závažný kárný delikt (dále jen „kárné provinění“). Kárnou odpovědností exekutora podle odstavců 4 a 5 není dotčena kárná odpovědnost kandidáta nebo koncipienta a kárnou odpovědností kandidáta nebo koncipienta není dotčena kárná odpovědnost exekutora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 117

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá kárnou žalobou.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 118

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárně obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, a navrhovat důkazy na svou obhajobu. Kárně obviněný může být v řízení zastoupen exekutorem nebo advokátem.

Organizační řád EK ČR, § 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Organizační řád upravuje a) organizační uspořádání Exekutorské komory České republiky (dále jen “Komora”) a kanceláře Komory (dále jen "kancelář") a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány Komory, b) vedení seznamu soudních exekutorů (dále jen “exekutoři”), seznamu exekutorských kandidátů (dále jen “kandidáti”), seznamu exekutorských koncipientů (dále jen “koncipienti”) a seznamu ustanovených zástupců exekutorů, c) hospodaření Komory.

Organizační řád EK ČR, § 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komoru zastupuje prezident Komory (dále jen “prezident”) jako její statutární orgán.

Organizační řád EK ČR, § 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Působnost Komory Komora zejména a) chrání zájmy exekutorů, důstojnost a čest exekutorského stavu, b) poskytuje součinnost orgánům státního dohledu při výkonu státního dohledu nad exekuční a další činností exekutorů, c) vyřizuje podněty k výkonu dohledu nad exekutory při výkonu jejich exekuční nebo další činnosti, včetně porušení slibu a jednání, které porušuje důstojnost výkonu činnosti exekutora, d) provádí smírčí řízení v případech, kdy dojde ke sporu mezi exekutory při výkonu jejich exekuční nebo další činnosti, e) rozhoduje o ekonomickém a finančním zabezpečení svého chodu, o rozpočtu, o výši členských příspěvků exekutorů a odvodů do fondu Komory a o dalších majetkových záležitostech, f) vytváří všestranné podmínky pro rozvoj vzdělávání exekutorů, rozvíjí mezinárodní styky s obdobnými právnickými osobami a institucemi v zahraničí sdružujícími soudní vykonavatele a exekutory a s orgány a přidruženými institucemi Evropské unie a podílí se na aproximaci exekučního práva k právu Evropské unie, g) přijímá návrhy, připomínky a stížnosti exekutorů k exekuční nebo další činnosti a řeší je v přiměřené lhůtě pomocí svých orgánů, h) dbá na dodržování zásad Etického kodexu, i) provádí činnosti směřující ke sjednocování praxe exekutorů při výkonu exekuční a další činnosti podle zákona, j) vykonává další činnosti podle zákona. ČÁST DRUHÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY

Organizační řád EK ČR, § 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Exekutor jako člen Komory má zejména tato práva: a) být účasten na sněmu exekutorů (dále jen "sněm"), volit a být volen do orgánů Komory, b) požádat Komoru o pomoc a ochranu při řešení sporů vznikajících při exekuční nebo jiné činnosti nebo v souvislosti s ní mezi exekutory, mezi exekutory a orgány veřejné moci nebo třetími osobami, c) účastnit se vzdělávacích a obdobných akcí organizovaných Komorou za podmínek stanovených Komorou, d) podávat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Komory, které Komora vyřizuje v přiměřené době a seznamuje exekutora s výsledky, e) podílet se na pojištění odpovědnosti za škodu za podmínek, které dohodne Komora s vybranou pojišťovnou.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 9

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který a) je plně svéprávný, b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice28, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu 29, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, c) je bezúhonný, d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a e) složil exekutorskou zkoušku.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 10

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora vyhlásí výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od uvolnění exekutorského úřadu nebo, jde-li o zřízení nového exekutorského úřadu, do 1 měsíce poté, kdy ministerstvo Komoře zřízení exekutorského úřadu oznámí. Komora může vyhlásit výběrové řízení i tehdy, není-li exekutorský úřad obsazen z jiného důvodu.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 9–10, § 109–118. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Organizační řád EK ČR: § 1–5. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E19 — Kárná odpovědnost. Kárné řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Kárná odpovědnost exekutora se váže na zákonem vymezené porušení profesních povinností a její uplatnění má vlastní řízení před příslušným kárným soudem. Základ tvoří exekuční řád a zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Je nezbytné rozlišit tento režim od stavovského kárného řádu pro kandidáty a koncipienty. Kárné řízení není civilní žalobou na náhradu škody ani prostředkem automatického zrušení exekučního příkazu. Obviněný má procesní záruky a odpovědnost vyžaduje naplnění zákonných znaků. Příslušnost, lhůty, dokazování a opravné mechanismy se určují podle aktuálního zákonného režimu.

- **Kárné provinění:** Kárná odpovědnost chrání řádný výkon profese a důvěru v ni. Není totožná s civilní náhradou ani s běžným opravným prostředkem proti exekučnímu rozhodnutí.
- **Subjekty:** Exekutor a kandidát či koncipient mají odlišný zákonný kárný režim. Příslušný navrhovatel a rozhodující orgán se musí určit podle osobního postavení.
- **Proces:** Zahájení, lhůty, dokazování a opravná ochrana vycházejí z rozhodného znění. Starší jednoinstanční model nelze mechanicky uvádět jako dnešní pravidlo.
- **Sankce:** Opatření se individualizuje podle zákonných mezí a závažnosti. Samotná stížnost veřejnosti ještě neprokazuje provinění.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Režimy:** Stejný výraz kárné řízení neznamená totožný orgán pro všechny profese.
- **Skutek:** Nutné konkrétní porušení a zákonné zavinění.
- **Následek:** Kárné opatření a náhrada škody jsou samostatné.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Kárné posouzení musí vymezit skutek, profesní povinnost, zavinění a právní kvalifikaci. Neúspěch ve vymáhání není sám proviněním. Závažná procesní chyba však nemůže být automaticky omluvena hospodářským zájmem. Kárný výsledek, civilní škoda a procesní zrušení rozhodnutí mohou na sebe navazovat, ale žádný z těchto režimů nelze bez právního důvodu ztotožnit.

- **Aktuální instanční režim:** Dodané znění zákona o kárném řízení rozlišuje vrchní soudy jako kárné soudy prvního stupně a Nejvyšší soud či Nejvyšší správní soud v příslušné odvolací působnosti. Místní příslušnost vůči exekutorovi vychází ze sídla exekutorského úřadu. Pro vymezená rozhodnutí zákon stanoví odvolání do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení s odkladným účinkem. Starší učební popis výlučně jednoinstančního režimu u Nejvyššího správního soudu proto nevystihuje toto znění. Přechod starších řízení je nutné zjistit z novelizačních pravidel.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Oprávněný požaduje, aby komorní kárný senát zrušil rozhodnutí exekutora ve věci jeho pohledávky.

- **Řešení:** Určí se příslušný kárný režim a současně procesní prostředek proti konkrétnímu rozhodnutí. Kárný orgán nenahrazuje exekuční soud.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V řízení podle tohoto zákona jednají a rozhodují kárné soudy.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Navrhovatel musí podat návrh na zahájení kárného řízení do 9 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárný senát bez ústního jednání kárné řízení zastaví, a) neodstranil-li navrhovatel vady návrhu na zahájení kárného řízení nebo dohody o vině a kárném opatření připojené k návrhu ve lhůtě určené předsedou kárného senátu a v kárném řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, b) byl-li návrh na zahájení kárného řízení podán opožděně nebo byl-li vzat zpět, c) zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu, d) zanikla-li odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění, e) byl-li návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti nejvyššího státního zástupce podán v rozporu se zákonem o státním zastupitelství.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 19

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dojde-li kárný senát k závěru, že se kárně obviněný dopustil kárného provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření nebo rozhodne o upuštění od uložení kárného opatření za podmínek stanovených jinými právními předpisy.7 Kárný senát neuloží kárné opatření, pokud nezastavil řízení proto, že kárně obviněný trval na projednání věci podle § 14 odst. 2; pokud se však kárně obviněný vzdal funkce soudce nebo státního zástupce, kárný senát vysloví, zda a případně jaké kárné opatření by uložil, pokud by ke vzdání se funkce nedošlo. Při uložení kárného opatření státnímu zástupci jmenovanému do funkce evropského pověřeného žalobce pro kárné provinění související s jeho povinnostmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce10 postupuje kárný senát podle tohoto přímo použitelného předpisu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 121

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, na kárné řízení proti exekutorovi se použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K řízení podle tohoto zákona v prvním stupni je příslušný vrchní soud, v jehož obvodu je sídlo a) soudu, u kterého vykonává svou funkci soudce, 1. proti kterému je podán návrh na zahájení kárného řízení, 2. kterému byla uložena výtka, 3. proti kterému je podán návrh na zahájení řízení o způsobilosti soudce vykonávat svou funkci, nebo 4. proti kterému je podán návrh na zahájení řízení o zpřístupnění protokolu o hlasování, b) státního zastupitelství, u kterého vykonává svou funkci státní zástupce, 1. proti kterému je podán návrh na zahájení kárného řízení, 2. kterému byla uložena výtka, nebo 3. proti kterému je podán návrh na zahájení řízení o způsobilosti státního zástupce vykonávat svou funkci, c) státního zastupitelství, které je stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného žalobce, je-li návrh na zahájení kárného řízení podán proti státnímu zástupci, který vykonává funkci pověřeného evropského žalobce, byla-li takovému státnímu zástupci uložena výtka nebo je-li proti takovému státnímu zástupci podán návrh na zahájení řízení o způsobilosti státního zástupce vykonávat svou funkci, d) exekutorského úřadu vykonávaného soudním exekutorem, proti němuž je podán návrh na zahájení kárného řízení nebo kterému byla uložena výtka.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Proti rozhodnutí kárného soudu prvního stupně lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 116

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědni za kárný delikt nebo závažný kárný delikt (dále jen „kárné provinění“). Kárnou odpovědností exekutora podle odstavců 4 a 5 není dotčena kárná odpovědnost kandidáta nebo koncipienta a kárnou odpovědností kandidáta nebo koncipienta není dotčena kárná odpovědnost exekutora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 117

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá kárnou žalobou.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Předmět zákona Tento zákon upravuje pravomoc a příslušnost soudů k řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, složení jejich senátů a postup soudu a účastníků v řízení.

Právní opora a časová znění předpisů

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 116–117, § 121. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.): § 1, § 3–4, § 8–9, § 14, § 19, § 21. Znění: 1. 1. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E20 — Exekuce a insolvence.

Systematika a konkrétní výklad

Insolvenční řízení vytváří kolektivní režim uspokojování, který omezuje individuální exekuci zákonem stanovenými účinky. Zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, konkrétní způsob řešení a skončení mají rozdílné důsledky. Je třeba rozlišit možnost exekuci nařídit či zahájit a možnost ji provést; zákaz realizace nelze obejít jen změnou označení úkonu. Nakládání s již vymoženým plněním a náklady se řídí zvláštními pravidly. Zajištěný věřitel není automaticky oprávněn realizovat zástavu mimo insolvenci. Oddlužení a osvobození mají vlastní podmínky, výjimky a dopad na další vymáhání konkrétní pohledávky.

- **Náklady:** Nárok exekutora se neposuzuje libovolným odpočtem mimo insolvenční pravidla. Konkrétní výjimky a pořadí vyžadují vlastní doložený základ.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

U kolize exekuce a insolvence je nezbytné vytvořit přesnou časovou osu. Zahájení, úpadek a osvobození mají jiné účinky. Zjištění zajištění neumožňuje obejít kolektivní postup. Pohledávka vyloučená z osvobození se posuzuje podle konkrétní výjimky; pouhá morální výhrada věřitele nenahrazuje zákonný důvod dalšího vymáhání.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Individuální výkon a kolektivní insolvenční uspokojení

- **Rozdílný účel:** Exekuce individualizuje výkon konkrétního titulu. Insolvenční řízení za zákonných podmínek řeší majetkové poměry dlužníka a uspokojení více věřitelů v kolektivním režimu. Zahájení jednoho procesu není totožné s rozhodnutím o úpadku.
- **Časová osa:** Účinky zahájení, rozhodnutí o úpadku a konkrétního způsobu řešení se určují samostatně. Zákaz provedení exekuce, zákaz jejího nařízení a zvláštní zákonné výjimky nelze sloučit do neurčité věty exekuce už neexistuje.
- **Uplatnění pohledávky:** Existující exekuční titul nezbavuje věřitele povinnosti uplatnit právo v příslušném insolvenčním režimu. Přihláška, pohledávka za majetkovou podstatou a další zákonné kategorie mají různé postupy.
- **Peníze a náklady:** U již vymoženého plnění se posuzuje okamžik, právní režim a zákonné pravidlo předání či vypořádání. Samotné označení peníze v exekuci nerozhoduje o jejich automatickém ponechání exekutorovi nebo vyplacení věřiteli.

Teoretický podklad: Obcan proces HP.docx, odstavec 4691. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 109, § 140e, § 173; exekuční řád (120/2001 Sb.): § 46.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález III. ÚS 873/24, 17. července 2025 — Nárok soudního exekutora na náhradu nákladů exekuce vymožených před zahájením insolvenčního řízení spojeného s oddlužením

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 414 odst. 1 a 5 — zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 1 upravuje osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek zahrnutých do oddlužení při splnění předpokladů. Odst. 5 rozšiřuje účinek na pohledávky, k nimž se nepřihlíželo nebo je věřitel nepřihlásil, ač měl. Použití konkrétního znění závisí na časovém režimu oddlužení.
- **§ 268 odst. 1 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Ustanovení vypočítává důvody zastavení výkonu, například nevykonatelnost či zrušení titulu, vyloučený majetek, zánik práva nebo jinou nepřípustnost. Konkrétní důvod musí odpovídat skutečnému účinku oddlužení na vymáhaný nárok.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

> Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení výroku II v záhlaví uvedeného rozhodnutí s tvrzením, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i právo na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

> Stěžovatelka (soudní exekutorka) byla Obvodním soudem pro Prahu 4 (dále jen „obvodní soud“) dne 10. 10. 2016 č. j. 68 EXE 3272/2016-12 pověřena vedením exekuce na majetek 3. vedlejšího účastníka [dlužníka Ing. Milana Šefla (dále též „povinný“)] k uspokojení pohledávky 1. a 2. vedlejšího účastníka řízení [Pavla a Marty Vavrysovových (dále též „oprávnění“)] ve výši 507 550 Kč s příslušenstvím. Stěžovatelka vymohla na povinném částku celkem ve výši 753 421,44 Kč a na nákladech exekuce požadovala přiznání částky ve výši 119 753,85 Kč, z čehož bylo vymoženo 115 967,18 Kč na základě pravomocných příkazů k úhradě nákladů exekuce ze dne 25. 11. 2017 č. j. 180 EX 4671/16-86 a ze dne 3. 4. 2018 č. j. 180 EX 4671/16-102 vydaných stěžovatelkou.

- **Význam a meze použití:** Nález řeší náklady již fakticky vymožené před zahájením insolvenčního řízení podle pravomocných nákladových příkazů. Nelze jej rozšířit na každou dosud nevymoženou odměnu či na plnění přijaté v rozporu s účinky insolvence.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

> Soudní exekutor má nárok na náhradu nákladů exekuce, které fakticky vymohl na povinném podle pravomocných příkazů k úhradě nákladů exekuce ještě před tím, než bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek povinného spojené s oddlužením, po jehož splnění byl povinný osvobozen od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení [§ 414 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)] a nastaly zákonné podmínky pro zastavení exekuce (§ 268 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). Za takové situace nemá soudní exekutor důvod přihlašovat svoji pohledávku do insolvenčního řízení a nevztahuje se na něj osvobození podle § 414 odst. 5 insolvenčního zákona.

Pramen publikované právní věty: Svazek_131_web.pdf, PDF str. 95. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-873-24

Odborné rozbory společných témat: Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14 — C37; Kateřina Kösslerová a Michal Matoušek — Moratorium v insolvenčním řízení; EPRAVO.CZ, 15. 9. 2026 — C87.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Exekutor plánuje dokončit dražbu poté, co nastaly účinky zahájení insolvence.

- **Řešení:** Posoudí se aktuální fáze, zákonné omezení a případná výjimka. Dosavadní příprava sama neopravňuje ignorovat kolektivní insolvenční režim.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 140e

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 173

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 46

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 414

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Jestliže byly splněny předpoklady pro osvobození podle § 412a, vydá insolvenční soud rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození podle věty první se nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

Právní opora a časová znění předpisů

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 109, § 140e, § 168, § 173, § 414, § 416. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 46. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E21 — Pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

Systematika a konkrétní výklad

Souběh výkonů rozhodnutí vyžaduje koordinaci zásahů do téhož majetku, nikoli libovolnou soutěž orgánů o nejrychlejší zpeněžení. Zákon o souběžně probíhajících výkonech rozhodnutí vymezuje působnost a pravidla pro různé druhy postihu. Rozhodné pořadí se může odvozovat od doručení či jiného zákonem určeného okamžiku a není vždy shodné s datem vzniku pohledávky. Pravidla pro srážky a pohledávky se odlišují od postižení movitých či nemovitých věcí. Souběh se nesmí směšovat s insolvencí, která má samostatné kolektivní účinky. Orgány musí komunikovat a respektovat příslušný režim výtěžku a nákladů.

- **Souběh výkonů:** Více exekucí může postihovat stejný majetek. Materiální nedostatek majetku nenahrazuje zákonná pravidla priority a koordinace.
- **Subjekty:** Různí oprávnění a vykonávající orgány mají samostatné procesní postavení. Nejhlasitější věřitel nezískává tímto chováním přednost.
- **Pořadí:** Rozhodná skutečnost se liší podle způsobu výkonu a zákona. První podání žaloby není univerzálně určujícím okamžikem všech pořadí.
- **Průběh:** Odklad, součinnost a rozvrh se řeší příslušným režimem. Koordinace výkonů nesmí být zaměněna s úplným sloučením všech vymáhaných pohledávek.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Kolize:** Nejprve identifikovat shodný majetek a skutečně souběžné postupy.
- **Pořadí:** Neodvozovat pouze od stáří dluhu.
- **Právní základ:** Rozlišit soudní, exekuční a správní výkon v působnosti zákona.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Koordinace závisí na totožnosti postiženého majetku a příslušných okamžicích účinnosti. Rozdílné druhy výkonu mohou mít zvláštní pravidla, takže obecné heslo první vyhrává je nedostatečné. Je nutné určit orgán oprávněný dokončit realizaci a právní osud výtěžku i navazujících pohledávek.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dvě exekuce postihují stejný účet a každý věřitel tvrdí přednost podle data smlouvy.
- **Řešení:** Určí se zákonné pořadí exekučních zásahů a povinnosti peněžního ústavu. Datum smlouvy nemusí být rozhodným kritériem.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 1

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Předmět úpravy Tento zákon upravuje postup soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy nebo zahájenými u soudního exekutora souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 2

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) exekucí výkon rozhodnutí nařizovaný a prováděný soudem podle zvláštního právního předpisu 1, exekuce vedená soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu 1a, daňová exekuce nařizovaná a prováděná správcem daně podle zvláštního právního předpisu 2 a exekuce nařizovaná a prováděná správním orgánem podle zvláštního právního předpisu 3, b) oprávněným ten, jehož pohledávka se exekucí vymáhá, c) povinným ten, proti němuž je exekuce nařízena a prováděna, d) správcem daně ten, kdo nařizuje a provádí exekuci podle daňového řádu, e) nařízením exekuce vydání rozhodnutí, jímž soud nařídil výkon rozhodnutí, vydání vyrozumění o zahájení exekuce, vydání exekučního příkazu správcem daně nebo správním orgánem. Srážky ze mzdy a jiných příjmů

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 3

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při exekucích souběžně postihujících nárok povinného na mzdu se uspokojují pohledávky oprávněných podle svého pořadí.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 4

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Požádá-li o to plátce mzdy, oprávněný nebo povinný, soud usnesením rozhodne, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena a kolik z ní připadne na každou vymáhanou pohledávku.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 5

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Provádí-li srážky ze mzdy povinného několik plátců mzdy, soud na návrh plátce mzdy, oprávněného nebo povinného usnesením rozhodne, jakou část základní částky nemá jednotlivý plátce mzdy ze mzdy povinného srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani stanovené části základní částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu; soud pak znovu usnesením rozhodne, jakou část základní částky má jednotlivý plátce mzdy srážet.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 6

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K řízení a rozhodnutí podle § 4 a 5 je příslušný obecný soud povinného.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 7

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ustanovení § 3 až 6a se použijí i při exekucích postihujících souběžně jiný příjem povinného, jde-li o příjem, který podléhá exekuci srážkami ze mzdy.4

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 8

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při exekucích souběžně postihujících pohledávku povinného z účtu u banky, pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „peněžní ústav“) se uspokojují pohledávky oprávněných podle svého pořadí § 304b odst. 2 věta první, § 304b odst. 5 věta druhá, § 304c odst. 1 věta pátá, § 304c odst. 1 věta poslední, § 304d odst. 4, § 307 odst. 3 věta třetí a § 309 odst. 3 občanského soudního řádu se použijí přiměřeně..

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 9

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Peněžní ústav může částku, na niž se vztahují nařízení exekucí souběžně postihující pohledávku povinného z účtu, odevzdat soudu, který ji rozvrhne mezi jednotlivé oprávněné a sám provede výplatu. Peněžní ústav je povinen zaslat tuto částku soudu, jestliže mu to na žádost některého z oprávněných nařídí soud.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 10

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ustanovení § 8 a 9 platí obdobně při exekucích souběžně postihujících jiné peněžité pohledávky povinného nebo jeho jiná majetková práva. Prodej movitých věcí

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 11

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Postihují-li exekuce souběžně stejnou movitou věc povinného, provede se ta exekuce, v níž byla tato věc nejdříve sepsána; řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci dnem právní moci jejich nařízení přerušují.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 12

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Oprávněný z exekuce, v níž bylo řízení podle § 11 přerušeno, může se svou pohledávkou přistoupit do prováděné exekuce jako další oprávněný. V této exekuci má právo na uspokojení své pohledávky před jinými věřiteli dlužníka, byla-li pohledávka zajištěna zadržovacím právem k prodávané věci; jinak se uspokojení jeho pohledávky provede podle pořadí.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 13

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ustanovení § 11 a 12 se použijí i ohledně hotových peněz a věcí, u nichž nedochází k prodeji.5 Prodej nemovitostí

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 14

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Postihují-li exekuce souběžně stejné nemovitosti povinného, provede se ta exekuce, která byla nejdříve nařízena; řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci dnem právní moci jejich nařízení přerušují.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 15

Znění: 1. 10. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Oprávněný z exekuce, v níž bylo řízení podle § 14 přerušeno, může svou pohledávku přihlásit do prováděné exekuce k uspokojení z rozdělované podstaty nejpozději do zahájení dražebního jednání. Skupina a pořadí, které pohledávka má v exekuci, v níž bylo řízení podle § 14 přerušeno, mu při rozvrhu rozdělované podstaty v prováděné exekuci zůstává zachováno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 309

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Byl-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhož účtu nařízen k vydobytí více pohledávek, uspokojují se jednotlivé pohledávky podle svého pořadí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 280

Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.): § 1–15. Znění: 1. 10. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 280, § 309. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E22 — Stavovský předpis - kancelářský řád. Kancelář soudního exekutora a jeho sídlo. Průkazy, razítka, pečetidlo, odznak. Přijímání písemností a potvrzení o převzetí. Účet pro vymožená plnění. Náležitosti písemností, vyhotovování prvopisů a stejnopisů, Podepisování listin. Spisy, spisový obal, spisová značka, spisový přehled, přílohy spisu. Hybridní pošta. Spojování a vyloučení spisů. Vedlejší listinný spis. Doručenky. Zápisy do Rejstříku zahájených exekucí. Ukládání vyřízených spisů. Exekutorský zápis a jeho náležitosti. Rejstříky a ostatní evidenční pomůcky. Úschovní řád. Skartační řád.

Systematika a konkrétní výklad

Kancelářský řád konkretizuje organizační a evidenční povinnosti exekutorského úřadu. Pravidla sídla, přijímání písemností, identifikace zaměstnanců, podpisů a vyhotovování dokumentů umožňují určit odpovědnost za každý úkon. Spisový obal, značka, přehled, přílohy a vedlejší listinný spis musí společně zachovat úplnost řízení. Hybridní pošta nezbavuje úřad povinnosti doložit obsah a doručení. Účet pro vymožené prostředky musí být odlišen od vlastních provozních peněz. Rejstříky a další evidence plní rozdílné účely; skartace není libovolné mazání dokumentů po skončení exekuce. U exekutorských zápisů a úschov se uplatní zvláštní formální a bezpečnostní pravidla.

- **Kancelářský režim:** Kancelářský řád organizuje evidenci a dokumentaci výkonu veřejné moci. Formální správnost spisu umožňuje materiální kontrolu, ale nezhojí nezákonný obsah rozhodnutí.
- **Osoby a prostředky:** Exekutor odpovídá za organizaci práce, zaměstnanci jednají v určeném rozsahu. Účet pro vymožená plnění není běžnou osobní pokladnou.
- **Proces dokumentace:** Přijímání, podepisování, doručování a zakládání musí být dohledatelné. Elektronický či vedlejší listinný spis nesmí vytvářet neviditelnou část řízení.
- **Ukončení:** Rejstříkový záznam, uložení a skartace mají vlastní účel a podmínky. Technické označení spisu za uzavřený samo neřeší všechny právní účinky.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Identifikace:** Stejnopis musí odpovídat prvopisu a zákonným náležitostem.
- **Finance:** Evidovat původ, účel a vydání prostředků.
- **Uchování:** Doba a způsob ukládání vycházejí z příslušného režimu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Účetní dohledatelnost a procesní evidence musí odpovídat jednotlivému řízení. Prvopis, stejnopis a prostá kopie mají jinou funkci. Elektronizace nezbavuje úřad povinnosti doložit podpis a doručení. Skartační lhůta a právní titul uchování se ověřují dříve, než je dokument odstraněn; skončení exekuce samo nepovoluje úplné vymazání její stopy.

Odborné rozbory společných témat: Alice Šebová — Elektronický spis; Komorní listy 2/2026, s. 28 — C56; Česká advokátní komora — Advokátní úschovy; informace k režimu roku 2026 — C40.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad uloží vymožené peníze na běžný provozní účet a vede jen souhrnnou tabulku.
- **Řešení:** Prověří se povinné oddělení peněz, individuální evidence a zákonné podmínky jejich vydání. Souhrnný přehled nenahradí řádné vypořádání jednotlivých řízení.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

Kancelářský řád EK ČR, § 6

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Razítko exekutora podle § 13 zákona (dále jen „úřední razítko“) se použije a listiny se jeho otiskem opatří, pokud to stanoví zákon nebo tento kancelářský řád.

Kancelářský řád EK ČR, § 7

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození úředního razítka exekutor neprodleně ohlásí Komoře.

Kancelářský řád EK ČR, § 8

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Pečetidlo exekutora podle § 13 zákona (dále jen „pečetidlo“) se používá, pokud to stanoví zákon nebo tento kancelářský řád.

Kancelářský řád EK ČR, § 9

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Otiskem úředního razítka se opatří listiny, které a) mají povahu rozhodnutí exekutora v exekučním řízení (např. exekuční příkaz, příkaz k úhradě nákladů exekuce, výzva oprávněnému k odstranění nedostatků podání [§ 39 zákona], rozhodnutí o zproštění funkce správce podniku [§ 338l odst. 3 o.s.ř] a další), b) jsou exekutorským zápisem, c) potvrzují přijetí věci do úschovy podle § 75 zákona.

Kancelářský řád EK ČR, § 10

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Podací razítko (vzor uveden příloze č. 1) obsahuje označení a sídlo exekutorského úřadu, jméno, příjmení a akademický titul exekutora, datum, hodinu a minutu, kdy bylo podání exekutorovi doručeno, údaj o počtu stejnopisů a příloh, způsob doručení písemností v listinné podobě; k těmto údajům připojí svůj podpis ten, kdo písemnost převzal. Pokud je příloh více než deset listů, označí se přílohy značkou „Sv“ (tj. svazek). Pokud tvoří přílohu spis nebo několik spisů, označí se takové přílohy slovem „Spis“, „Dva spisy“ atd. Další razítka exekutora

Kancelářský řád EK ČR, § 11

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V případech, kdy není předepsaný otisk úředního razítka, opatří se listina exekutora otiskem obdélníkového razítka, které si exekutor dá vyhotovit a které musí obsahovat označení a sídlo exekutorského úřadu a exekutora.

Kancelářský řád EK ČR, § 12

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Přijetí písemnosti nesmí být odmítnuto a již přijaté písemnosti nesmějí být vydány zpět a to ani osobě, od které byly přijaty. Písemnosti, které nejsou adresovány exekutorovi (exekutorskému úřadu) nebo zaměstnanci exekutora, nelze přijmout.

Kancelářský řád EK ČR, § 13

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zásilky, jejichž součástí jsou hotové peníze, opatří exekutor nebo pověřený zaměstnanec exekutora spolu s podacím razítkem také údajem o výši částky, druhu měny a svým podpisem.

Kancelářský řád EK ČR, § 14

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vrácené doručenky (dodejky) a nedoručené písemnosti se založí do jednotlivých příslušných spisů. Den doručení vrácených doručenek (dodejek) a den vrácení nedoručených zásilek se do knihy došlé pošty nezapisuje. ČÁST DRUHÁ PÍSEMNOSTI EXEKUTORA

Kancelářský řád EK ČR, § 15

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Písemnosti exekutora musí být čitelné, bez chyb a zkratek, které nejsou všeobecně známé; v písemnostech exekutora nelze přepisovat, vpisovat, škrtat a zatírat. Opravu zřejmých nesprávností a chyb v psaní nebo v počtech v písemnosti lze provést pouze tak, že zůstane čitelný původní text, který se přeškrtne a oprava se provede buď nad, nebo za původním textem. O tom, kdo provedl opravu, se provede na písemnosti záznam “Opravu provedl”, uvede se datum, záznam podepíše osoba, která opravu provedla a opatří se úředním razítkem, pokud jde o opravu písemnosti, která byla úředním razítkem opatřena. Tímto postupem nelze opravit listiny, které mají povahu rozhodnutí exekutora v exekučním řízení. Za účelem opravy zřejmé nesprávnosti nebo chyby v psaní listiny, které má povahu rozhodnutí se postupuje podle ustanovení § 164 o.s.ř.

Kancelářský řád EK ČR, § 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) zřizuje v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář pro výkon činnosti podle zákona.

Kancelářský řád EK ČR, § 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor umístí při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho kancelář, označení podle § 14 odst. 2 zákona. Není-li vchod do budovy, ve které se nachází kancelář exekutora, přístupný přímo z veřejné komunikace, umístí exekutor označení tak, aby bylo z této komunikace viditelné.

Kancelářský řád EK ČR, § 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor umístí na viditelném místě u vchodu do své kanceláře informační tabuli.

Kancelářský řád EK ČR, § 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Úřední deska exekutora musí být umístěna v budově, kde se nachází kancelář exekutora. Úřední deska musí být v uzamykatelné vitríně nebo v takovém zařízení, do kterého nemají přístup nepovolané osoby.

Kancelářský řád EK ČR, § 5

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na žádost exekutora a na jeho náklady vydá Komora exekutorovi bez zbytečného odkladu průkazy pro zaměstnance exekutora, s uvedením zda se jedná o exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta, vykonavatele nebo dalšího zaměstnance exekutora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 46

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 94

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 95

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Oprávněnými orgány jsou v rozsahu své působnosti ministerstvo, Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, finanční úřady a katastrální úřady.

Právní opora a časová znění předpisů

Kancelářský řád EK ČR: § 1–15. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 46, § 94–95. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E23 — Stavovský přepis - o výchově a vzdělávání. Výchova koncipientů. Exekutorská praxe. (Ne)slučitelnost exekutorské praxe s jinými činnostmi. Vzdělávání vykonavatelů. Vzdělávací plán. Stavovský předpis - organizační řád. Jednání jménem Komor. Orgány komory, jejich pravomoci a působnost. Volba a odvolání členů orgánů Komory, způsob hlasování a zjišťování výsledků voleb. Seznamy vedené Komorou. Podmínky platnosti stavovských předpisů, zveřejňování a doručování. Hospodaření Komory

Systematika a konkrétní výklad

Výchova a vzdělávání zajišťují odbornou způsobilost budoucích i současných pracovníků úřadu. Exekutorská praxe se posuzuje podle zákonných a stavovských podmínek; pracovní smlouva sama nemusí prokázat všechny požadované odborné činnosti. Slučitelnost s jinou činností a započtení praxe vyžadují konkrétní právní posouzení. Vzdělávání vykonavatele a exekutorská zkouška kandidáta mají odlišné předpoklady a účel. Organizační řád upravuje jednání za komoru, její orgány, volby, seznamy, hospodaření i přijímání a zveřejňování stavovských předpisů. Vnitřní rozhodnutí je třeba zařadit do působnosti příslušného orgánu a zkontrolovat postup přijetí.

- **Vzdělávání a samospráva:** Profesní vzdělávání vytváří odbornou způsobilost, organizační řád rozděluje pravomoci komory. Ani jeden předpis nemůže libovolně změnit zákonné podmínky výkonu profese.
- **Subjekty:** Koncipient, kandidát a vykonavatel mají různé vzdělávací cesty. Délka praxe není totožná s formálním pracovním poměrem jakéhokoli druhu.
- **Proces:** Evidence praxe, vzdělávací plán a zkouška se posuzují samostatně. Volby komorních orgánů musí respektovat předepsané hlasování a zjištění výsledků.

- **Normotvorba:** Platnost a zveřejnění stavovského předpisu vyžadují zákonný režim. Interní pracovní dokument není automaticky závazným stavovským předpisem.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Praxe:** Rozlišit délku a kvalifikovaný obsah.
- **Zkouška:** Nepoužít zkušební řád vykonavatele místo řádu exekutorské zkoušky.
- **Organizace:** Pravomoc prezidia a sněmu není totožná.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Započtení praxe není jen aritmetické sčítání měsíců. Vyžaduje osobní status, kvalifikovaný obsah a příslušné doklady. Organizační řád musí být čten společně se zákonnými kompetencemi. Volební výsledek a vznik funkce mohou mít další podmínky; vedení seznamu nepovoluje komorou vytvářet nové zákonné kvalifikační překážky.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Koncipient žádá uznání každé práce v právní administrativě jako exekutorské praxe.
- **Řešení:** Prověří se zákonné podmínky, skutečná náplň činnosti a doklady. Uznání není automatické pouze podle názvu pracovního místa.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento stavovský předpis upravuje způsob, pravidla, administraci a kontrolu: a) výchovy exekutorských koncipientů, b) vzdělávání vykonavatelů soudních exekutorů, c) dalšího vzdělávání exekutorských kandidátů, d) dalšího vzdělávání soudních exekutorů, e) dalšího vzdělávání ostatních zaměstnanců soudních exekutorů, f) dalšího vzdělávání zaměstnanců komory.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora přispívá způsoby stanovenými tímto stavovským předpisem k výchově a dalším formám vzdělávání, čímž umožňuje získávat, prohlubovat, rozšiřovat či obnovovat odborné znalosti členů exekutorského stavu a podílí se tak na jejich celoživotním vzdělávání a odborném růstu.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výchovou exekutorského koncipienta (dále jen "koncipient") se rozumí proces, v jehož rámci koncipient cílevědomě a plánovitě získává znalosti o hmotném a procesním právu a zkušenosti potřebné pro složení exekutorské zkoušky a pro výkon exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora; výchova exekutorského koncipienta je zaměřena jak na zprostředkování znalostí právních předpisů a praktických zkušeností, jakož i schopností jejich použití na konkrétní právní případ, tak i na osvojení si procesních postupů a návyků nezbytných k výkonu povolání soudního exekutora a norem upravujících agendy vedené soudním exekutorem a povolání soudního exekutora, především norem etických, tak, jak vyplývají zejména ze stavovských předpisů.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Exekutor je v průběhu právní praxe exekutorského koncipienta podle § 9 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen "právní praxe") povinen plnit vůči koncipientovi povinnosti vyplývající pro něj ze zákona, tohoto předpisu, jakož i z ostatních stavovských předpisů. Povinnosti soudního exekutora

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 5

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor je povinen umožnit koncipientovi účast na výchovných akcích pořádaných komorou podle tohoto předpisu.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 6

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Koncipient je povinen vést v průběhu právní praxe, včetně praxe podle § 5 odst. 5 a konzultací podle odst. 4, záznamy o všech významnějších odborných úkonech, kterých se zúčastnil nebo při kterých zastupoval exekutora; to se týká i účasti v bezplatné právní poradně.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 7

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Koncipient je v průběhu právní praxe povinen rozšiřovat si své znalosti a osvojovat si zkušenosti potřebné pro výkon exekutorského povolání zejména účastí na exekuční a další činnosti, včetně zastupování exekutora při jednotlivých úkonech, jakož i účastí na výchovných a vzdělávacích akcích.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 8

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Komora v rámci výchovy koncipientů pořádá tyto výchovné akce: a) adaptační kurz, b) základní semináře pro koncipienty (dále jen „semináře“), c) volitelná školení pro koncipienty (dále jen „školení“), d) bezplatné právní poradny (dále jen „poradny“), e) jiná setkání výchovného a vzdělávacího charakteru (dále jen „ostatní výchovné akce“) Adaptační kurz

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 9

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Adaptační kurz je zaměřen na seznámení koncipienta s průběhem právní praxe, se základními právními předpisy upravujícími činnost soudních exekutorů, včetně etiky výkonu exekutorského povolání.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 10

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Semináře jsou zaměřeny na témata z oboru výkonu rozhodnutí a exekucí, jakož i na témata s exekutorskou praxí bezprostředně související.

Organizační řád EK ČR, § 6

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pozvánka na sněm musí obsahovat datum a místo konání sněmu, začátek jednání sněmu a návrh pořadu jednání sněmu a musí být odeslána kanceláří nejméně 30 dní před konáním sněmu všem exekutorům.

Organizační řád EK ČR, § 7

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Orgány sněmu Sněm volí, případně odvolává, z řad přítomných exekutorů a) volební komisi, která organizuje volbu, popřípadě odvolání členů a náhradníků orgánů Komory volených sněmem, podrobnosti upravuje volební řád Komory, b) mandátovou komisi, která dohlíží nad hlasováním na sněmu a schopností sněmu se usnášet a rozhoduje, zda usnesení sněmu bylo přijato či nikoliv, c) návrhovou komisi, která eviduje a předkládá návrhy na usnesení sněmu předložené svolavatelem sněmu a exekutory a zpracovává návrhy usnesení sněmu, pokud volební řád nestanoví jinak, d) další komise, případně jiné orgány sněmu, usnese-li se sněm na jejich zřízení.

Organizační řád EK ČR, § 8

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednání sněmu řídí prezident, do jeho zvolení řídí jednání sněmu pověřený člen prezidia, do zvolení prezidia řídí jednání sněmu nejstarší přítomný exekutor.

Organizační řád EK ČR, § 10

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Schůze prezidia (dále jen “schůze”) svolává prezident, a to zpravidla jednou měsíčně. Není-li prezident zvolen, svolává schůzi viceprezident. Není-li zvolen ani viceprezident, svolává schůzi nejstarší člen prezidia.

Organizační řád EK ČR, § 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Organizační řád upravuje a) organizační uspořádání Exekutorské komory České republiky (dále jen “Komora”) a kanceláře Komory (dále jen "kancelář") a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány Komory, b) vedení seznamu soudních exekutorů (dále jen “exekutoři”), seznamu exekutorských kandidátů (dále jen “kandidáti”), seznamu exekutorských koncipientů (dále jen “koncipienti”) a seznamu ustanovených zástupců exekutorů, c) hospodaření Komory.

Organizační řád EK ČR, § 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komoru zastupuje prezident Komory (dále jen “prezident”) jako její statutární orgán.

Organizační řád EK ČR, § 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Působnost Komory Komora zejména a) chrání zájmy exekutorů, důstojnost a čest exekutorského stavu, b) poskytuje součinnost orgánům státního dohledu při výkonu státního dohledu nad exekuční a další činností exekutorů, c) vyřizuje podněty k výkonu dohledu nad exekutory při výkonu jejich exekuční nebo další činnosti, včetně porušení slibu a jednání, které porušuje důstojnost výkonu činnosti exekutora, d) provádí smírčí řízení v případech, kdy dojde ke sporu mezi exekutory při výkonu jejich exekuční nebo další činnosti, e) rozhoduje o ekonomickém a finančním zabezpečení svého chodu, o rozpočtu, o výši členských příspěvků exekutorů a odvodů do fondu Komory a o dalších majetkových záležitostech, f) vytváří všestranné podmínky pro rozvoj vzdělávání exekutorů, rozvíjí mezinárodní styky s obdobnými právnickými osobami a institucemi v zahraničí sdružujícími soudní vykonavatele a exekutory a s orgány a přidruženými institucemi Evropské unie a podílí se na aproximaci exekučního práva k právu Evropské unie, g) přijímá návrhy, připomínky a stížnosti exekutorů k exekuční nebo další činnosti a řeší je v přiměřené lhůtě pomocí svých orgánů, h) dbá na dodržování zásad Etického kodexu, i) provádí činnosti směřující ke sjednocování praxe exekutorů při výkonu exekuční a další činnosti podle zákona, j) vykonává další činnosti podle zákona. ČÁST DRUHÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY

Organizační řád EK ČR, § 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Exekutor jako člen Komory má zejména tato práva: a) být účasten na sněmu exekutorů (dále jen "sněm"), volit a být volen do orgánů Komory, b) požádat Komoru o pomoc a ochranu při řešení sporů vznikajících při exekuční nebo jiné činnosti nebo v souvislosti s ní mezi exekutory, mezi exekutory a orgány veřejné moci nebo třetími osobami, c) účastnit se vzdělávacích a obdobných akcí organizovaných Komorou za podmínek stanovených Komorou, d) podávat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Komory, které Komora vyřizuje v přiměřené době a seznamuje exekutora s výsledky, e) podílet se na pojištění odpovědnosti za škodu za podmínek, které dohodne Komora s vybranou pojišťovnou.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 9

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který a) je plně svéprávný, b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice28, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu 29, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, c) je bezúhonný, d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a e) složil exekutorskou zkoušku.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 20

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora zapíše do seznamu koncipientů na návrh exekutora občana České republiky, který a) splňuje podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) až c), b) je v pracovním poměru u exekutora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 22

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora vyškrtne ze seznamu koncipientů toho, a) kdo zemřel a nebo kdo byl prohlášen za mrtvého, b) kdo pozbyl státní občanství České republiky, c) kdo byl omezen ve svéprávnosti, d) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností, e) kdo písemně požádal Komoru o vyškrtnutí z tohoto seznamu, f) komu skončil pracovní poměr u exekutora, g) kdo byl zapsán do seznamu kandidátů.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 24

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora na základě písemné žádosti koncipienta zapíše do seznamu kandidátů toho, kdo a) je ke dni zápisu zapsán v seznamu koncipientů a u koho nenastal důvod k jeho vyškrtnutí podle § 22 odst. 1 písm. a) až f), b) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, c) složil exekutorskou zkoušku.

Právní opora a časová znění předpisů

O výchově a vzdělávání EK ČR: § 1–10. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Organizační řád EK ČR: § 1–10. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 9, § 20, § 22, § 24. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E24 — Stavovský předpis - kárný řád. Účastníci kárného řízení. Kárný senát. Zahájení kárného řízení. Zastavení a přerušení řízení. Průběh jednání. Dokazování. Rozhodnutí. Opravné prostředky. Výkon kárného opatření. Náklady řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Stavovský kárný řád se podle své působnosti vztahuje na exekutorské kandidáty a koncipienty. Nesmí se zaměňovat se zákonným kárným řízením proti soudnímu exekutorovi. Upravuje účastníky, senát, zahájení, procesní překážky, jednání, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky a výkon opatření. Každé procesní rozhodnutí vyžaduje příslušný základ; zastavení není totéž co přerušení a opravný prostředek nemusí mít vždy stejné účinky. Procesní práva obviněného zahrnují možnost vyjádření a obrany. Kárné řízení má vlastní účel a nerozhoduje automaticky o civilní náhradě ani o zrušení exekučního titulu.

- **Komorní kárný režim:** Stavovský kárný řád se čte v rámci zákonného osobního rozsahu. Nesmí se automaticky zaměnit se soudním kárným řízením exekutora.
- **Účastníci:** Navrhovatel, kárně obviněný a senát mají odlišné role. Právo na obhajobu zůstává významné i v profesním řízení.
- **Průběh:** Zahájení, přerušení, dokazování a rozhodnutí musí odpovídat pravidlům. Zastavení z procesního důvodu není stejný výsledek jako zproštění po věcném posouzení.
- **Výkon:** Opravný prostředek, náklady a realizace opatření mají vlastní podmínky. Profesní předpis nemůže vytvořit sankci bez zákonné opory.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Působnost:** Nejprve určit profesní postavení obviněného.
- **Senát:** Prověřit řádné obsazení a případnou podjatost.
- **Výsledek:** Rozhodnutí musí rozlišit skutek, právní hodnocení a opatření.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Podnět a řádný kárný návrh mohou mít rozdílné náležitosti a právní účinky. Přerušení zachovává řízení za stanovených podmínek, zastavení jej ukončuje. Náklady a výkon opatření vyžadují zvláštní rozhodnutí či postup. Starší odkazy v komorním předpisu musí být konfrontovány s účinným zákonem; citace historického textu není potvrzením současné zákonné kompetence.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Proti koncipientovi je podán kárný návrh a obhajoba namítá použití zákonného režimu pro soudce.
- **Řešení:** Určí se správný osobní a věcný režim. Pouhá podobnost názvu řízení neodůvodňuje přenos celého jiného procesního předpisu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

Kárný řád EK ČR, § 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárný řád upravuje postup kárných orgánů, účastníků kárného řízení a jiných osob tak, aby byl spolehlivě zjištěn skutkový stav, aby bylo správně rozhodnuto o kárném provinění exekutorského kandidáta (dále jen „kandidát“) nebo exekutorského koncipienta (dále jen „koncipient“) a o kárném opatření.

Kárný řád EK ČR, § 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účastníky kárného řízení jsou kárný žalobce (§ 117 odst. 2 zákona) a kandidát nebo koncipient, proti němuž bylo kárné řízení zahájeno (dále jen „kárně obviněný“).

Kárný řád EK ČR, § 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Kárně obviněný si může zvolit zástupce z řad exekutorů nebo advokátů. Kárný žalobce má právo si zvolit zástupce a udělit mu plnou moc k zastupování v kárném řízení. Kárný senát

Kárný řád EK ČR, § 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárné řízení provádí kárná komise v tříčlenných kárných senátech. Pro každé zahájené kárné řízení jmenuje předseda kárné komise kárný senát anebo jeho složení určí rozvrhem práce vydaným na období kalendářního roku.

Kárný řád EK ČR, § 5

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Funkce člena kárného senátu zaniká a) dnem zániku výkonu exekutorského úřadu nebo dnem pozastavení výkonu exekutorského úřadu, jde-li o exekutora; b) dnem zániku funkce soudce nebo dnem dočasného zproštění výkonu funkce soudce, jde- li o soudce; c) dnem, kdy člen kárného senátu přestal být členem kárné komise; d) dnem, kdy byl člen kárného senátu vyloučen z projednávání a rozhodování věci; e) dnem odvolání z funkce člena kárného senátu na vlastní žádost.

Kárný řád EK ČR, § 6

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Z projednání a rozhodování věci je vyloučen člen kárného senátu, u něhož lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro jeho poměr k projednávané věci, k účastníkům kárného řízení anebo k jejich zástupcům. Jakmile se člen kárného senátu dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, oznámí to neprodleně předsedovi kárného senátu a předsedovi kárné komise. Je-li členem kárného senátu, který se dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, předseda kárné komise, oznámí to neprodleně prezidiu Komory. Do rozhodnutí o vyloučení člena kárného senátu z projednávané věci může tento člen kárného senátu činit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

Kárný řád EK ČR, § 7

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(zrušen) ČÁST TŘETÍ ZAHÁJENÍ KÁRNÉHO ŘÍZENÍ Návrh na zahájení kárného řízení

Kárný řád EK ČR, § 8

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárná žaloba se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla Komory. Kárné řízení je zahájeno dnem, kdy byla kárná žaloba doručena Komoře.

Kárný řád EK ČR, § 9

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárná žaloba musí být podána písemně a musí obsahovat jméno a příjmení kárně obviněného a sídlo exekutora, u něhož je kárně obviněný zaměstnán.

Kárný řád EK ČR, § 11

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárný senát kárné řízení zastaví, jestliže a) byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla vzata zpět, b) skončil pracovní vztah kárně obviněného k exekutorovi, c) zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění, d) kárně obviněný byl za skutek, pro který se vede kárné řízení, pravomocně odsouzen v trestním řízení.

Kárný řád EK ČR, § 12

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárný senát kárné řízení přeruší, a) má-li za to, že skutek, který se kárně obviněnému klade za vinu, má znaky trestného činu; v takovém případě se věc předloží příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, b) dozví-li se, že pro skutek, pro který bylo kárné řízení zahájeno, se proti kárně obviněnému vede trestní stíhání.

Kárný řád EK ČR, § 13

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného řízení, předseda kárného senátu po doručení vyjádření kárně obviněného anebo po marném uplynutí lhůty k jeho vyjádření a) určí termín ústního jednání k projednání věci, a to tak, aby se konalo zpravidla nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy obdržel od předsedy kárné komise kárný spis, b) vyrozumí o termínu ústního jednání kárného žalobce, kárně obviněného, a má-li zástupce, také jeho zástupce. Má-li kárně obviněný ustanoveného opatrovníka, termín ústního jednání se sdělí místo kárně obviněnému jen opatrovníkovi. Je-li třeba vyslechnout svědky, předvolá je předseda kárného senátu k ústnímu jednání.

Kárný řád EK ČR, § 14

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předseda kárného senátu připraví jednání tak, aby bylo možno o věci rozhodnout zpravidla při jediném jednání, a zajistí všechny potřebné podklady ve prospěch i v neprospěch kárně obviněného.

Kárný řád EK ČR, § 15

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednání řídí předseda kárného senátu. Předseda kárného senátu rozhoduje ve všech věcech souvisejících s vedením kárného řízení před kárným senátem, které nejsou zákonem nebo kárným řádem svěřeny někomu jinému.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 117a

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) O tom, zda se kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění, a o uložení kárného opatření rozhoduje v kárném řízení pro každou věc ustanovený tříčlenný kárný senát.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 119

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví, jestliže a) byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla vzata zpět, b) skončil pracovní poměr kandidáta nebo koncipienta u exekutora, c) zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění, d) kárně obviněný byl za skutek, pro který se vede kárné řízení, pravomocně odsouzen v trestním řízení.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 116

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědni za kárný delikt nebo závažný kárný delikt (dále jen „kárné provinění“). Kárnou odpovědností exekutora podle odstavců 4 a 5 není dotčena kárná odpovědnost kandidáta nebo koncipienta a kárnou odpovědností kandidáta nebo koncipienta není dotčena kárná odpovědnost exekutora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 118

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kárně obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, a navrhovat důkazy na svou obhajobu. Kárně obviněný může být v řízení zastoupen exekutorem nebo advokátem.

Právní opora a časová znění předpisů

Kárný řád EK ČR: § 1–15. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 116, § 117a, § 117b, § 118–120. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E25 — Stavovský předpis – etický kodex. Působnost. Pravidla profesionální etiky. Základní povinnosti exekutora. Odmítnutí služeb v rámci další činnosti exekutora. Smluvní odměna exekutora. Povinnosti kolegiální. Smířčí řízení. Obecné povinnosti k exekutorskému stavu. Povinnosti k exekutorským koncipientům. Povinnosti při vedení kanceláře exekutorského úřadu. Povinnosti exekutorů v řízení před soudy Veřejně prospěšná činnost. Pravidla soutěže exekutorů. Informace o činnosti exekutora – reklama.

Systematika a konkrétní výklad

Etický kodex doplňuje zákonné povinnosti pravidly důstojnosti, nezávislosti, kolegiality a profesní poctivosti. Reklama a soutěž mezi úřady nesmějí vést k zavádějícím slibům, zneužití veřejné moci nebo k oslabení nestrannosti. Exekutor musí rozlišit povinné přijetí zákonné exekuční činnosti a podmínky odmítnutí další činnosti. Smluvní odměna nepřekonává zákonné limity a nezavazuje automaticky jiné osoby. Kolegialita nesmí zakrýt porušení práva či povinnost ochrany účastníků. Řízení kanceláře zahrnuje odborný dohled nad zaměstnanci a důvěrnost údajů. Etická povinnost a zákonná skutková podstata kárného provinění se posuzují v souvislosti, ale nelze je bez odůvodnění ztotožnit.

- **Etika jako profesní standard:** Etický kodex konkretizuje povinnosti důstojného, poctivého a odborného výkonu. Materiální důvěryhodnost vyžaduje skutečné jednání, nikoli jen správně formulovanou reklamu.
- **Vztahy:** Povinnosti se týkají účastníků, kolegů, zaměstnanců i stavu. Kolegiální loajalita nemůže ospravedlnit porušení zákona či zatajování procesních pochybení.
- **Další činnost:** Odmítnutí služby a smluvní odměna se posuzují v příslušném zákonném a etickém režimu. Exekuční úkon nelze libovolně zpoplatnit jako běžnou soukromou službu.
- **Soutěž:** Informování a reklama musí být přesné a přípustné. Politický či obchodní tlak nesmí ovlivňovat zákonné rozhodování o právech osob.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Nestrannost:** Oprávněný není klientem opravňujícím k jednostrannému výkonu moci.
- **Informace:** Zveřejnění musí být pravdivé a přípustné.
- **Kolegialita:** Neznamená povinnost tolerovat nezákonný postup.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Profesní důvěra závisí na nestranném zacházení i na způsobu komunikace. Výhružná formulace nesmí nahrazovat poučení o skutečných právních následcích. Informace o úspěšnosti a ceně musí být pravdivé a přiměřené. Etické zhodnocení marketingu je třeba oddělit od zákonné povinnosti přijmout věc a od závazných pravidel nákladů řízení.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 15/18 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného. Podrobný rozbor a citace: E01.

• IV. ÚS 925/26 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno. Podrobný rozbor a citace: C77.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Úřad v reklamě garantuje vymožení každého dluhu a rychlejší zásah než zákon dovoluje.
- **Řešení:** Posoudí se pravdivost, profesní pravidla soutěže a nestrannost. Marketingový slib nevytváří zákonnou pravomoc ani jistotu výsledku.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pravidly profesionální etiky a pravidly soutěže (dále jen „Pravidla”) jsou vázáni všichni soudní exekutoři (dále jen „exekutoři”) , jmenovaní do svých úřadů ministrem spravedlnosti a vedení v seznamu Exekutorské komory České republiky (dále jen „Komora”).

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Věcná působnost Právní řád, jímž se řídí právní vztahy exekutora k účastníkovi řízení anebo k třetím osobám v souvislosti s výkonem exekuční a další činnosti, je pro působnost těchto Pravidel nerozhodný.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor je všeobecně povinen přispívat poctivým, čestným a slušným chováním k důstojnosti a vážnosti exekutorského stavu.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jiná výdělečná činnost Jakákoliv účast soudního exekutora na podnikání, jehož předmět nezahrnuje exekuční a další zákonem povolenou činnost soudního exekutora dle ustanovení § 3 odst. 1 exekučního řádu, je jinou výdělečnou činností neslučitelnou s činností soudního exekutora, jedná se zejména o účast exekutora ve statutárních a kontrolních orgánech obchodních společností.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 5

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ve věcech, v nichž byl soudem pověřen provedením exekuce nebo při výkonu další činnosti postupuje exekutor vždy nezávisle, svědomitě a pečlivě .

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 6

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor odmítne v rámci další činnosti poskytnout službu v téže věci více osobám, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 7

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při sjednávání smluvní odměny je exekutor povinen žadateli o poskytnutí služby sdělit pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o výši smluvní odměny v dané věci.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 8

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Povinnosti kolegiální Exekutor nesmí jiného exekutora osočovat a nesmí proti němu zahájit právní spor bez předchozího projednání ve smírčím orgánu Komory.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 9

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Byla-li orgány činnými v trestním řízení nařízena domovní prohlídka v kanceláři exekutorského úřadu nebo v bytě exekutora, je exekutor povinen upozornit příslušný orgán na svou zákonnou povinnost mlčenlivosti a s tím spojenou omezenou ediční povinnost a žádat, aby k tomuto úkonu byl přibrán jako nezúčastněná osoba zástupce Komory nebo alespoň jiný exekutor.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 10

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor je povinen umožnit exekutorskému koncipientovi, který je k němu v pracovním poměru, účelnou právní praxi, pečlivě ho vést a dohlížet na něj tak, aby získal znalosti a zkušenosti potřebné ke složení exekutorské zkoušky a k výkonu exekuční a další činnosti a aby si osvojil a dodržoval pravidla profesionální etiky.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 11

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zřizování poboček exekutorských úřadů v obcích, které jsou umístěny v obvodu jiného okresního soudu než toho, do jehož obvodu byl exekutor jmenován, je porušením pravidel soutěže a profesionální etiky.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 12

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly, je exekutor povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 13

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Byl-li exekutor k tomu vyzván Komorou, je povinen podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to i bez nároku na odměnu, ledaže mu v tom brání vážné důvody.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 14

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V zájmu účastníků řízení, žadatelů o poskytnutí služby v rámci další činnosti, třetích osob i soutěžitelů postupuje exekutor v soutěži s ostatními exekutory poctivě. K soutěžním účelům zejména nepoužívá údaje vědomě nepravdivé, klamavé nebo snižující jiného exekutora.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 15

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud exekutor účtuje v rámci exekuční či další činnosti odměnu, která je nižší než platná odměna tarifní, stanovená cenovým předpisem (vyhláška č. 330/2001 Sb. v pl. znění) nebo za provedené služby neúčtuje odměnu žádnou, dopouští se závažného porušení pravidel soutěže mezi exekutory. Nejde o porušení pravidel, pokud se jedná o účtování odměny účastníku řízení, který podle zákona splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 31

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při provádění exekuční nebo další činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 2

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 3

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.

Právní opora a časová znění předpisů

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR: čl. 1–15. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 2–3, § 31. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E26 — Stavovský předpis - zkušební řád. Zkušební komise. Zkušební senát. Přihláška ke zkoušce. Exekutorská zkouška a její výsledek.

Systematika a konkrétní výklad

Zkušební řád stanoví organizaci exekutorské zkoušky, postavení komise a senátu, přihlášení, průběh a vyhodnocení. Účelem je ověřit odbornou způsobilost, nikoli jen absolvování vzdělávacího programu. Zákonné předpoklady praxe a žádosti se doplňují procesními pravidly řádu. Písemná a ústní část mají příslušný obsah a průběh, výsledek musí být zaznamenán a oznámen způsobem stanoveným předpisem. Opakování, nepřítomnost a případné omluvy se řídí konkrétními podmínkami. Exekutorskou zkoušku nelze zaměňovat s kvalifikační zkouškou vykonavatele; jde o jiné profesní postavení a jiný rozsah způsobilosti.

- **Zkouška a kvalifikace:** Exekutorská zkouška ověřuje odbornou způsobilost. Úspěch nezakládá sám právo získat konkrétní exekutorský úřad.

- **Subjekty:** Uchazeč, zkušební komise a senát mají stanovené úkoly. Člen komise nesmí měnit podmínky jen podle osobního hodnocení uchazeče.
- **Proces:** Přihláška, ověření předpokladů, části zkoušky a hodnocení navazují podle řádu. Studijní okruhy vymezují tematický rámec, nikoli všechny možné aplikační varianty.
- **Výsledek:** Doklad o zkoušce a následné profesní postupy mají jiné účinky. Opravné či opakovací možnosti se řídí konkrétním zkušebním režimem.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Předpis:** Použít řád exekutorské zkoušky.
- **Přihláška:** Ověřit doklady a včasnost.
- **Výsledek:** Rozlišit neúspěch, neúčast a procesní rozhodnutí.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Komise a senát mají organizační a hodnoticí funkce vymezené řádem. Úspěšná zkouška se doplňuje s dalšími zákonnými kvalifikačními podmínkami a sama nezakládá jmenování do úřadu. Při neúspěchu se prověřuje konkrétní režim opakování; analogie s jinou profesní zkouškou nemůže změnit předepsané podmínky.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Vykonavatel úspěšně složí svou kvalifikační zkoušku a žádá zápis jako exekutorský kandidát bez dalších podmínek.
- **Řešení:** Prověří se zákonné předpoklady kandidáta a správný typ zkoušky. Výsledky různých kvalifikačních režimů nejsou automaticky zaměnitelné.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

Zkušební řád EK ČR, § 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zkušební řád upravuje postup při provádění exekutorské zkoušky (dále jen „zkouška“).

Zkušební řád EK ČR, § 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ke zkoušce se může přihlásit uchazeč, který splňuje podmínky podle § 9 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“).

Zkušební řád EK ČR, § 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zkouška se koná zpravidla dvakrát ročně. Termín zkoušky, datum, do něhož je třeba podat písemnou přihlášku ke zkoušce (dále jen „přihláška"), výši účastnického poplatku, podmínky pro odhlášení se ze zkoušky a výši administrativního poplatku za projednání žádosti o zmeškání lhůty pro podání přihlášky ke zkouškám podle ustanovení § 4 odst. 5, určuje Prezidium Komory vždy do 30. června kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se zkouška má konat.

Zkušební řád EK ČR, § 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Přihlášku podává uchazeč v písemné formě Komoře.

Zkušební řád EK ČR, § 5

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předseda zkušební komise podle počtu uchazečů rozhodne o počtu zkušebních senátů, a) vylosuje z členů zkušební komise z řad exekutorů příslušný počet členů senátů, b) vylosuje z členů zkušební komise z řad soudců příslušný počet členů senátů, c) vylosuje alespoň dva náhradníky z řad exekutorů a jednoho náhradníka z řad soudců pro případ uvedený v odst. 9.

Zkušební řád EK ČR, § 6

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zkoušku vykoná uchazeč z těchto oborů: a) ústavní a správní právo, b) trestní právo, c) občanské, rodinné a pracovní právo, d) obchodní právo, e) předpisy upravující výkon rozhodnutí, provádění exekucí a pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, prováděcí předpisy k zákonu a stavovské předpisy Komory.

Zkušební řád EK ČR, § 7

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zkouška sestává z písemné části a ústní části.

Zkušební řád EK ČR, § 8

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V písemné části zkoušky uchazeč vypracuje podle zadání tři písemnosti. Zadaným úkolem může být zejména sepis písemnosti související s exekuční činností či jiných písemností v oborech uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) až e). Písemná část zkoušky je neveřejná.

Zkušební řád EK ČR, § 9

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V případě, že podle § 5 odst. 1 bylo rozhodnuto o tom, že zkoušky budou konány před více zkušebními senáty, předseda zkušební komise před zahájením písemné části zkoušky losem přiřadí jednotlivé uchazeče ke konkrétnímu senátu.

Zkušební řád EK ČR, § 10

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Výsledek zkoušky senát hodnotí prospěchovými stupni „prospěl velmi dobře“, „prospěl“ nebo „neprospěl“.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 9

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který a) je plně svéprávný, b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice28, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu 29, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, c) je bezúhonný, d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a e) složil exekutorskou zkoušku.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 24

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komora na základě písemné žádosti koncipienta zapíše do seznamu kandidátů toho, kdo a) je ke dni zápisu zapsán v seznamu koncipientů a u koho nenastal důvod k jeho vyškrtnutí podle § 22 odst. 1 písm. a) až f), b) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, c) složil exekutorskou zkoušku.

Právní opora a časová znění předpisů

Zkušební řád EK ČR: § 1–10. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 9, § 24. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E27 — Stavovský předpis - o kontrolní komisi Exekutorské komory ČR. Působnost komise. Přijímání a vyřizování podnětů. Kontroly exekutorského úřadu.

Systematika a konkrétní výklad

Kontrolní komise je orgán profesní samosprávy s vymezenou kontrolní působností. Přijímání podnětů, rozhodnutí o kontrole, průběh šetření a záznam zjištění se řídí stavovským a zákonným rámcem. Kontrola vyžaduje identifikaci oprávněných osob, přiměřený rozsah a ochranu údajů ve spisech. Úřad musí poskytovat zákonnou součinnost; kontrolní orgán však nezískává libovolnou pravomoc rozhodovat o vymáhané pohledávce. Zjištěné porušení může být podkladem pro nápravu či další postup příslušného orgánu, nikoli automaticky pravomocným kárným odsouzením. Podnět účastníka zůstává odlišný od jeho procesních opravných prostředků.

- **Kontrolní komise:** Komise kontroluje činnost v zákonem a stavovským předpisem určeném rozsahu. Není obecným odvolacím orgánem nad každým exekučním příkazem.
- **Subjekty:** Kontrolující, kontrolovaný a podatel podnětu mají různá oprávnění. Podatel nemusí být stranou samotného kontrolního procesu.
- **Průběh:** Podnět, zahájení kontroly, zjištění a následný postup se odlišují. Dokumentace musí umožnit přezkoumat, na jakých podkladech závěr stojí.
- **Výsledek:** Zjištění může otevřít nápravu či jiné řízení. Samo automaticky neruší titul, zastavuje exekuci nebo přiznává náhradu poškozenému.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Rozsah:** Odlišit kontrolu organizace a přezkum konkrétního rozhodnutí.
- **Podnět:** Není sám důkazem porušení.
- **Zjištění:** Musí být konkrétní, doložené a správně právně zařazené.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Kontrolní zjištění musí odlišit dokumentovanou skutečnost a právní závěr. Úřad má dostat možnost uplatnit relevantní vysvětlení v příslušném režimu. Přístup ke spisům se váže na kontrolní účel a ochranu dat. Následný kárný či dohledový postup vyžaduje vlastní podmínky; kontrolní protokol není automaticky vykonatelným rozhodnutím o odpovědnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Podatel žádá, aby kontrolní komise při kontrole zrušila dražební příklep.
- **Řešení:** Komise může prověřit zákonnost postupu ve své působnosti, ale procesní zrušení příklepu vyžaduje příslušný soudní mechanismus.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

O kontrolní komisi EK ČR, § 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Tento stavovský předpis upravuje zejména působnost a zásady činnosti kontrolní komise, postup pro evidenci a vyřizování podnětů k výkonu dohledu nad exekuční a jinou činností soudních exekutorů, postup při provádění kontrol exekutorských úřadů. Členství v komisi

O kontrolní komisi EK ČR, § 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Kontrolní komise (dále jen „komise“) má 9 členů a 5 náhradníků. Členem komise může být pouze soudní exekutor a zvolen může být poté, co s volbou vysloví souhlas.

O kontrolní komisi EK ČR, § 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Komise zejména: a) vykonává dohled na činností exekutora, nad řízením činnosti exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností stanovených soudním exekutorům právními předpisy, b) připravuje podklady, zpracovává zprávy a navrhuje opatření týkající se vyřizování podnětů na soudní exekutory, exekutorské kandidáty, exekutorské koncipienty, vykonavatele a další zaměstnance soudních exekutorů, c) zpracovává plán řádných kontrol a koordinuje obsah plánu kontrol s ostatními dohledovými orgány, d) provádí kontroly a návazná šetření, jiné kontrolní úkony a opatření v exekutorských úřadech, e) zobecňuje výsledky své činnosti a předkládá ostatním orgánům Exekutorské komory ČR svá doporučení, f) působí preventivně a výchovně, provádí analýzy a zpracovává doporučení ke zkvalitnění činností soudních exekutorů, g) zveřejňuje zásadní poznatky ze své činnosti ve spolupráci s ostatními orgány Exekutorské komory ČR (dále jen „Komora“), h) zveřejňuje alespoň jednou ročně obecné informace o výsledcích kontrol exekutorských úřadů, i) provádí mimořádné kontroly, j) kontroluje dodržování povinnosti soudního exekutora podle ustanovení § 46 odst. 5 zákona.

O kontrolní komisi EK ČR, § 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednání komise svolává předseda nebo místopředseda nejméně jedenkrát za 3 měsíce, a to písemnou pozvánkou, která musí být členovi komise odeslána nejméně sedm dnů přede dnem jednání komise; pozvánky lze doručovat i faxem nebo elektronicky.

O kontrolní komisi EK ČR, § 5

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednání komise řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda; není-li jich, pak jednání komise vede nejstarší přítomný člen komise.

O kontrolní komisi EK ČR, § 6

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tajemníkem komise (dále jen „tajemník“) je zaměstnanec Komory, kterého jmenuje se souhlasem tajemníka Komory a odvolává předseda kontrolní komise.

O kontrolní komisi EK ČR, § 7

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Předseda komise vydá rozvrh práce na období výkonu funkce předsedy po projednání s komisí.

O kontrolní komisi EK ČR, § 8

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dohled nad činností exekutora a nad vedením exekutorských úřadů provádí komise: a) kontrolou spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora (např. evidence příchozích a odchozích peněžních prostředků na zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 zákona), b) sledováním dodržování postupů při výkonu exekuční a další činnosti a prověřováním délky exekučního řízení.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 7a

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Drobné nedostatky v exekuční a další činnosti exekutora, drobné nedostatky v činnosti exekutorského kandidáta (dále jen „kandidát“) nebo exekutorského koncipienta (dále jen „koncipient“) nebo drobné poklesky v chování ministerstvo, Komora nebo předseda okresního soudu exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi písemně vytkne.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 7

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Státní dohled nad exekuční činností, nad činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. c) a § 76a, nad nakládáním se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 a § 75 odst. 2 a nad nakládáním s prostředky na zvláštním účtu vykonává Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo provádí státní dohled z vlastního podnětu nebo na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 112

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Prezident Komory a) zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech, b) řídí jednání sněmu, c) svolává prezidium Komory nejméně jednou za 3 měsíce a řídí jeho jednání; prezidium Komory svolá do 20 dnů vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů prezidia Komory nebo požádá-li o to revizní komise Komory, d) je oprávněn činit v době mezi zasedáními prezidia rozhodnutí v působnosti prezidia, která nesnesou odkladu, a veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti orgánů Komory, která nejsou tímto zákonem nebo stavovským předpisem vyhrazena jinému orgánu Komory, e) navrhuje na výzvu předsedy kárného soudu exekutory do seznamu přísedících kárného soudu, f) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Komory vydaných ve správním řízení42; ustanovení o rozkladových komisích se použije obdobně43.

Právní opora a časová znění předpisů

O kontrolní komisi EK ČR: § 1–8. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 7, § 7a, § 112. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

E28 — Stavovský předpis - zabezpečení služebních průkazů. Nakládání s průkazem. Postup při ztrátě či odcizení. Duplikáty služebních průkazů.

Systematika a konkrétní výklad

Služební průkaz slouží k identifikaci osoby oprávněné vystupovat v příslušné profesní roli, nikoli jako univerzální oprávnění ke všem zásahům. Vydání, evidence, užívání, vrácení a náhrada průkazu se řídí stavovským předpisem. Zaměstnanec musí při úkonu doložit také oprávnění v zákonném rozsahu; samotný platný průkaz nenahrazuje procesní podmínky exekuce. Ztráta či odcizení vyžadují bezodkladný předepsaný postup, aby bylo možné omezit zneužití. Duplikát podléhá evidenci a nenahrazuje povinnost nahlásit původní událost. Po skončení oprávnění nelze průkaz dále užívat k výkonu úkonů.

- **Průkaz a oprávnění:** Služební průkaz identifikuje držitele a pomáhá ověřit jeho postavení. Sám není zdrojem každé pravomoci; ta plyne ze zákona a konkrétního pověření.
- **Nakládání:** Držitel chrání průkaz před zneužitím a postupuje podle pravidel při ztrátě. Duplikát nenahrazuje prověření, zda původní oprávnění nadále existuje.
- **Časový režim:** Starší předpis může odkazovat na již zrušený zákoník práce. Pracovněprávní důsledky se musí posoudit podle nynějšího zákonného režimu, ne přepsat ze staré přílohy.
- **Praxe:** Osoba může ověřit identitu a procesní roli vykonavatele. Ztracený průkaz a platnost konkrétního exekučního úkonu jsou samostatné otázky.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Identifikace:** Osoba, profesní role a konkrétní pověření jsou tři související otázky.
- **Ztráta:** Nutné oznámení a evidence.

- **Konec:** Vrácení a zneplatnění chrání veřejnost před záměnou.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Starší stavovský text obsahuje odkazy na již nahrazený zákoník práce. Tyto odkazy nelze používat jako účinné důvody okamžitého skončení poměru; rozhodné jsou aktuální zákonné podmínky. Identifikační funkce průkazu zůstává odlišná od procesního pověření. Ztrátu je podle předpisu třeba oznámit policii i sekretariátu komory stanoveným způsobem.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Bývalý zaměstnanec se prokáže ponechaným průkazem a požaduje vstup do bytu.
- **Řešení:** Ověří se aktuální oprávnění a procesní titul úkonu. Ponechaná listina sama nevytváří pravomoc po skončení pracovního a profesního vztahu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

Služební průkazy EK ČR, čl. 1

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Služební průkaz soudního exekutora, exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta a dalších zaměstnanců soudního exekutora (dále jen „služební průkaz“) musí být zabezpečen tak, aby zejména nedošlo k jeho ztrátě, odcizení, pořizování jeho fotokopie či jinému způsobu zneužití.

Služební průkazy EK ČR, čl. 2

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Soudní exekutor, exekutorský kandidát, exekutorský koncipient a další zaměstnanci soudního exekutora jsou povinni během výkonu služební činnosti nosit služební průkaz neustále při sobě. Při tom jsou povinni dbát, aby jim nemohl být odcizen.

Služební průkazy EK ČR, čl. 3

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Prokázané porušení povinností specifikovaných v čl. 2, odst. 1-4 shora je u soudního exekutora a exekutorského kandidáta kárným proviněním ve smyslu ustanovení § 116 odst. 2 exekučního řádu .

Služební průkazy EK ČR, čl. 4

Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Za ztracený či odcizený služební průkaz soudního exekutora vydává sekretariát Exekutorské komory ČR prozatímní potvrzení. Vzor prozatímního potvrzení tvoří přílohu č. 1 tohoto stavovského předpisu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 27

Znění: 1. 10. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Exekutor může zaměstnávat v pracovním poměru vykonavatele exekutora a další zaměstnance.

Právní opora a časová znění předpisů

Služební průkazy EK ČR: čl. 1–4. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon.. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 27–29. Znění: 1. 10. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.